المرسوم رقم: 159 - 2008 الصادر بتاريخ 04 نوفمبر 2008 المتعلق بالامتيازات المعدنية والمقلعية المعدل بالمرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009، و المرسوم رقم 2023/048 بتاريخ 15 فبراير 2023

الباب الأول : ترتيبات عامة :

الفصل الأول : حقل التطبيق :

المادة الأولى: يحدد هذا المرســـــــوم شـــــــروط وطرق تطبيق القانون رقم 2008/011الصادر بتاريخ 27 أبريل 2008 المتضمن المدونة المعدنية في مجال الإمتيازات المعدنية و المقلعية.

المادة 2 : (جديدة: (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): تكون للكلمات أو التعابير التالية، لغرض هذا المرســـوم ، المدلولات التالية:

الإدارة المكلفة بالمعادن: الوزارة المكلفة بالمعادن ومجموع مصالحها الإدارية المركزية وغير المركزية؛

السجل المعدني: الهيئة المكلفة بالسجل المعدني لدى الوزارة المكلفة بالمعادن؛

دفتر التسجيل العام: الدفتر الذي يسجل فيه السجل المعدني طلبات التجديد (باستثناء حالات توسيع المحيط) وكذا التخفيض والتوسيع ونقل الملكية والتحويل والدمج والتقسيم والتأجير والرهن وفسخ الامتيازات المعدنية؛

دفتر تسجيل الأسبقية: الدفتر الذي يسجل فيه السجل المعدني طلبات المناطق الشاغرة والتي تسجل حسب الأسبقية؛

المدونة المعدنية: القانون رقم 011.2008 الصادر بتاريخ 27 أبريل 2008 المتضمن للمدونة المعدنية وتعديلاته اللاحقة ونصوصه التطبيقية؛

دراسة التأثير البيئي: وثيقة تتضمن التعهدات البيئية لصاحب رخصة الاستغلال على النحو المحدد في المرسوم التطبيقي المتعلق بالبيئة المعدنية؛

الوزارة: الوزارة المكلفة بالمعادن؛

الوزير: الوزير المكلف بالمعادن؛

محيط الرخصة: المحيط الخارجي للقطعة الأرضية المكونة من مربعات متجاورة

والتي هي موضع الامتياز المعدني أو المقلعي؛

الامتيازات المعدنية: رخصة البحث ورخصة الاستغلال ورخصة الاستغلال المعدني الصغير؛

الامتياز المقلعي: ترخيص استغلال مقلع صناعي أو تقليدي؛

صاحب الامتياز: الشخص المادي أو الاعتباري الذي يمتلك امتيازا معدنيا أو مقلعيا طبقا للتشريعات والنظم المعدنية المعمول بها؛

وثيقة أشغال البحث (BTR): وثيقة الأشغال التي توقعها الإدارة المعدنية وصاحب الطلب وتتضمن التزاماته من أشغال البحث التي يجب عليه تنفيذها والتي تتم صياغتها وفقا للمخطط المرفق والذي يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم؛

وثيقة أشغال الاستغلال (BTE): وثيقة الأشغال التي توقعها الإدارة المعدنية وصاحب الطلب وتتضمن التزاماته من أشغال الاستغلال التي يجب عليه تنفيذها؛

وثيقة أشغال الاستغلال المعدني الصغير (BTPEM) : وثيقة الأشغال التي توقعها الإدارة المعدنية وصاحب الطلب وتتضمن التزاماته من أشغال الاستغلال التي يجب عليه تنفيذها؛

وثيقة أشغال استغلال المقلع الصناعي (BTECI): وثيقة الأشغال التي توقعها الإدارة المعدنية وصاحب الطلب وتتضمن التزاماته من أشغال استغلال المقلع الصناعي التي يجب عليه تنفيذها؛

ستتم صياغة وثائق **BTE** و **BTPEM** و **BTECI** وفقا لمخطط **BTR** المرفق والتي تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم؛

المرسوم الفردي : وهو مرسوم واحد تمنح بموجبه أو تجدد أو تنهى رخصة واحدة للبحث أو الاستغلال أو يتنازل بموجبه عن رخصة الاستغلال؛

المرسوم المجمع: هو مرسوم واحد تمنح أو تجدد أو تنهى مجموعة من رخص البحث أو الاستغلال أو يتنازل بموجبه عن رخص الاستغلال؛

المقرر الفردي: وهو مقرر يتعلق بأحد الإجراءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 10 (جديدة) أسفله، لامتياز معدني واحد أو مقلعي؛

المقرر المجمع: وهو مقرر يتعلق بأحد الإجراءات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 10 (جديدة) أسفله، لمجموعة من الامتيازات المعدنية أو المقلعية؛

المادة 3 : تتقسم مساحة موريتانيا، طبقا للمادة 13 من القانون المعدني إلى مربعات طول ضلعها 1 كيلومتر، مطابقة لتربيع خارطة السجل المعدني.

يتم إعداد خارطة السـجل المعدني انطلاقا من الخارطة الطبوغرافية للجمهورية الإسـلامية الموريتانية بمقياس 200.000/1 والمطبق عليها نظام المحور الإسـتعراضـي المركتوري الدولي (UTM) و إهليجية كلارك (1880).

يتكون التربيع المساحي من تقسيم الحلقة المعدنية 10x10 كلم على 10 ممثلا على الخارطة الطبوغرافية بمقياس.1/200.000

المادة 4: يجب على طالب الرخصة أن يوافي وحدة السجل المعدني بإحداثيات UTM لجميع زوايا المضلع المطلوب بدقة مترية مطابقة لمقادير كيلومترية مضبوطة بحيث تكون أبعاد المضلع متناسبة مع التربيع المساحي ولن تقبل محيطات الرخص التي لا تتطابق مع التقسـيم الكيلومتري الدقيق للخريطة الطبوغرافية وإنه من الواجب، طبقا للمادة 14 من القانون المعدني، أن تكون المربعات المكونة للمضـلع المطلوب متجاورة. وزيادة على ذلك، فإن المضـلعات المطلوبة و التي تحتوي على فراغات لن تكون مقبولة.

وفي حالة تطابق الوحدات المطلوبة مع الحدود أو مع مناطق محمية أو مناطق محظورة على الأنشـطة المعدنية، فإن شـكل الوحدات المملوكة لن يتغير، ولذلك فإن الأنشطة المعدنية لن يسمح بها على الوحدات المتطابقة.

المادة 5 : تحدد النقطة المرجعية لمواقع الامتيازات المعدنية و المقلعية وفقا للمادة 13 من القانون المعدني بالنقطة CM 01 الواقعة في مطار نواكشوط ذات إحداثيات X

UTM 339.219,176= و Y=1.999.231,021 وهذه النقطة مرتبطة بدقة مع 31 نقطة مرقمة من 2CM إلى 31CM موزعة على كافة التراب الوطني ومكونة للشـــبكة الجيودزية للسجل المعدني.

يمكن تحديد مواقع محيطات الرخص والمقالع على الأرض باستخدام أقرب نقطة لها على الشبكة الجيودزية للسجل المعدني كمرجع. وتقدم مديرية السجل المعدني لطالبي أو مالكي الإمتيازات الراغبين خريطة توزيع النقط الجيودزية ومعلومات عن كل واحدة من تلك النقاط وكذا ثوابت تحويل الإحداثيات المحصول عليها عن طريق "أنظمة التموقعات الشاملة" GPS إلى إحداثيات سجلية.

وفي حالة تعارض بين الإحداثيات على الأرض والإحداثيات على الخريطة من أجل تحديد مكان الرخصة فإن إحداثيات الخريطة هي التي تعتمد.

الفصل الثاني : عن السجل المعدني

المادة 6 : السـجل المدني الهيئة الإدارية لدى الوزارة، المسؤولة وحدها دون غيرها عن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالامتيازات المعدنية والمقلعية، والمحافظة على السـجلات المرتبطة بها (بما في ذلك خرائط الإمتيازات المعنية والمقلعية السـارية المفعول، الطلبات قيد الدراسـة، المناطق الترويجية والمناطق المحظورة) وكذا مراقبة المدة الزمنية لصلاحية الإمتيازات المعدنية و المقلعية. يكلف السجل المعدني كذلك بتنظيم المناقصات المتعلقة بإخلاء المناطق الترويجية طبقا لأحكام المادة 36 من القانون المعدني وكذا ترتيبات المادة 159 من المرسوم الحالي.

كما أنه هو المتحدث الوحيد للمتعاملين بالنسبة لكافة المسائل المتعلقة بالحقوق المعدنية.

المادة 7 : يستقبل السجل المدني طلبات الامتيازات " المعنية والمقلعية وكذا طلبات تجديدها وتمديدها و تخفيضها و تأجيرها و تحويلها و إلغائها طبقا لأحكام

القانون المعدني وترتيبات هذا المرسوم. كما يكلف السجل المعدني كذلك، طبقا للمادة 44 من القانون المعدني، بتسجيل الرهانات.

وزيادة على ذلك، يكفل بتسجيل رخص الاستغلال ترخيصات المقالع الصناعية، لدى السجل المعدني بما أنه الهيئة المسؤولة عن الملكية المعدنية، لصاحبيهما نفس الحقوق والواجبات للملكية العقارية حسب ما هو منصوص في التشريعات المعمول بها.

يقوم السجل المعدني بجمع إيصالات حقوق الاستلام وبتسجيل، حسب ورودها، الطلبات والعقود والعمليات المتعلقة بالامتيازات المعدنية و المقلعية وكذا مسك السجلات المختلفة وخارطة السجل المدني وتحديثها حسب المعلومات المتحصل عليها.

يحدد مبلغ حقوق استلام الطلبات بخمسين ألف (50.000) أوقية. ويتم دفع هذا المبلغ في حساب خاص يدعى " مساهمات المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث المعدني في موريتانيا " مفتوح لدى الخزينة العمومية ومؤسس بموجب المرسوم رقم 2003/002 الصادر بتاريخ 14 يناير 2003 المحدد للرسوم والضرائب المعدنية .

المادة 8 : يمسك السجل المعدني السجلات وخرائط المساحات ويفتحها للجمهور للإطلاع عليها حسب إجراءات سيتم تحديدها بموجب مقرر.

يتم تثبيت إحداثيات المساحات على الأرض عن طريق استخدام اللوغاريتم الرسمي للتحويل ما بين إحداثيات الخريطة الطوبوغرافية للجمهورية الإسلامية الموريتانية وإحداثيات أنظمة GPS. سينشر السجل المعدني هذا اللوغاريتم ويعطيه مجانا من أجل ضمان تشابه وتجانس توضع الامتيازات المعنية و المقلعية.

وفي حالة حدوث تناقض بين المعطيات على الأرض وإحداثيات الخريطة الرسمية فيما بينهم أو بينهم وبين الإدارة المكلفة بالمعادن حول محيط رخصة معدنية ، فإن السجل المعدني يقوم بضبط حدود الرخص المعنية في عين المكان.

المادة 9 : يحقق السجل المعدني في طلبات الحصول على الرخص المعدنية و المقلعية من حيث مطابقتها لأحكام القانون المعدني وترتيبات هذا المرسوم خاصة، فيما يتعلق بتسديد الحقوق اللازمة وتحديد موقع المساحة المطلوبة ومدى شغورها. وفيما يخص منح : الرخص المعدنية وتراخيص المقالع فإن السجل المعدني يسهر على احترام مبدأ " الأول فالأول ".

المادة 10 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يعد السجل المعدني الوثيقة الإدارية المناسبة للطلبات المطابقة لأحكام القانون المعدني وترتيبات هذا المرسوم.

يتم منح وتجديد وإنهاء رخصة البحث ورخصة الاستغلال وكذا التنازل عن رخصة الاستغلال، بموجب مرسوم فردي أو مجمع صادر عن مجلس الوزراء.

يتم منح وتجديد وإنهاء رخصة الاستغلال المعدني الصغير والترخيص لاستغلال المقلع الصناعي، وكذا التنازل عن رخصة البحث ورهن رخصة الاستغلال والترخيص لاستغلال المقلع الصناعي، بموجب مقرر فردي أو مجمع من الوزير.

المادة 11 : في حالة عدم مطابقة الملف المقدم لأحكام القانون المعدني وترتيبات هذا المرسوم، فإن السجل المعدني يقدم، لتوقيع الوزير، رسالة بالرفض المبرر، وبعد توقيع الرسالة تعاد للسجل المعدني لإبلاغها للمعني.

المادة 12 : يبلغ السجل المعدني طالبي الرخص بقبول طلباتهم أو برفضها، ويوافي، عند الاقتضاء ، صاحب الرخصة بنسخة من العقد الإداري المتعلق بالإمتياز المعدني بعد التأكد من أن صاحبه قد سدد الحق الجزائي و/أو الإتاوة المساحية.

المادة 13 : يراقب السجل المعدني تسديد الحقوق الجزائية و الإتاوات المساحية و يلاحظ تأخر التسديد وعدمه. كما يطبق العقوبات الواردة في التشريع المعمول به. يتولى كذلك السجل المعدني تسيير إجراءات فسخ الرخص المعدنية و المقلعية.

الباب الثاني : عن الإجراءات المتعلقة برخص البحث

الفصل الأول: رخصة البحث المعدني

المادة 14 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يقدم صاحب الطلب أو ممثله ملف طلب رخصة البحث إلى السجل المعدني، الذي يتضمن:

- وصل تسديد حقوق الاستلام؛
- الشكلية الرسمية للطلب معبأة كما ينبغي وتوضح ما يلي:
  - هوية صاحب الطلب وعنوانه أو ممثله؛
  - إحداثيات UTM لزوايا محيط الرخصة المطلوبة ومساحتها؛
- لائحة المنتسبين؛
- وصف مؤهلات رئيس المشروع وتجربته المهنية؛
- "وثيقة أشغال البحث" (BTR) معبأة كما ينبغي وموقعة من طرف صاحب الطلب؛
- نسخة مصدقة ومطابقة للميزانيات الثلاث الأخيرة و/أو نسخة من السجل التجاري، عند الاقتضاء؛
- رقم تعريف ضريبي (NIF)؛
- التزام بتوظيف موريتانيين إثنين يكون من بينهما واحد، على الأقل، حاملا لشهادة في علوم الأرض (المعادن، الجيولوجيا، الهندسة الصناعية)؛
- التزام باقتناء محل إقامة كعنوان مادي على التراب الوطني؛
- التزام بفتح حساب في مصرف محلي.

كل طلب لا يشمل مجموع عناصر القبول، المبينة أعلاه، يتم رفضه ولا يسجل.

المادة 15 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يجب أن يتضمن مرسوم المنح، الفردي أو المجمع، لرخص البحث المعلومات التالية:

- أسماء أصحاب الرخص؛
- مجموعة عناصر المواد المعدنية؛
- فترة الصلاحية (3) سنوات)،
- المناطق الجغرافية (الولايات).

المادة 16 : يقوم السجل المعدني، بعد التأكد من قابلية الملف، بمنح رقم تصنيف لرخصة البحث المطلوبة وتسجيل اسم صاحب الطلب وتاريخ تقديمه (الساعة الدقيقة) في دفتر التسجيل الذي يوقع من قبل كل من مسؤول السجل المعدني وصاحب الطلب او ممثله ، وتسجل هذه المعلومات بواسطة العقل الآلي على شكلية التقديم التي توقع هي الأخرى من قبل الطرفين. وتقدم لصاحب الطلب نسخة موقعة من الشكلية تكون بمثابة إيصال استلام.

فأي طلب لا يحتوي على الحد الأدنى من عناصر القبول المبينة في المادة 14 أعلاه سيتم رفضه ولن يسجل.

المادة 17 : يقوم السجل المعدني إبان فترة التحقيق في الطلب، التي لا تتجاوز 15 يوما اعتبارا من تسجيله، بمراجعة ما يلي:

- الحساب الدقيق للمساحة المطلوبة وفقا للحد الأعلى المعرف في القانون المعدني؛
- الشكل الهندسي لمحيط الرخصة بالنسبة لتربيع خارطة السجل وكذا ترتيبات المواد 3 و 54 من هذا المرسوم؛
- عدم تطابق محيط الرخصة مع رخص أخرى ممنوحة أو طلبات قيد البحث او مع مناطق محجوزة أو ترويجية؛
- أن يكون برنامج الأشغال المقدم يحترم الحد الأدنى للتكاليف المبينة في المادة 24 من هذا المرسوم؛
- أن لا تكون المنطقة المطلوبة في (كلها أو بعضها) موضع رخصة مهجورة

أو مفسوخة أو لم يتم تجديدها أو منتهية الصلاحية وكانت مملوكة من طرف صـــاحب الطلب في الأشـــهر الثلاثة قبل تاريخ الطلب كما يقوم الســـــــجل المعدني بالتأكد من عدد رخص البحث طبقا للمادة 21 من القـانون المعـدني آخـذا بعين الإعتبـار الرخص الموجودة بحوزة كـافـة شركاء صاحب الطلب.

ويعتبر شريكا للشخص الإعتباري المعني بمفهوم هذا المرسوم:

- كل شخص طبيعي أو إعتباري يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة عددا من الأصوات كافيا لإصدار أو تعطيل قرار لشخص اعتباري معين طبقا للقانون الأساسي لهذا الأخير؛
- كل شـــخص اعتباري ثان يمكن للشـــخص الاعتباري المعني أن يمارس على قراراته بصـفة مباشـرة أو غير مباشـرة ضـغطا بأغلبية الأصـوات أو عرقلة بأقليتها طبقا للقانون الأساسي للشخص الاعتباري الثاني.

يعتبر الأشـــخاص الاعتباريون، الذين عندهم شـــخص اعتباري منتســـب بصـــفة مشتركة، هم أيضا منتسبين لبعضهم البعض.

المادة 18 : عندما يتبين للسجل المدني، أثناء التعليق:

- أن موقع المساحة المطلوبة لم يحدد بصفة دقيقة أو أن المربعات التي تغطيه غير مطابقة لما نصت عليه المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم؛
- أن مساحة الشكل المطلوب تتجاوز 2000 كم2؛
- انه يوجد تطابق جزئيا؛
- أن بعض الملفات المقدمة ناقصة،

يمكن للســجل المعدني أن يطلب معلومات إضــافية أو تغيير الشــكل المطلوب من صاحب الطلب. وأمام صاحب الطلب إذ ذاك 15 يوما للرد وإعطاء المعلومات المطلوبة. وفي حالة ما إذا كانت المعلومات التي تم الحصـــول عليها غير وافية أو مقدمة بعد

انتهاء صلاحية الرخصة، فإن طلبه سيرفض دون تعويض عن حقوق الاستلام.

المادة 19 : عندما يكتشف السجل المدني أثناء دراسة الطلب أن:

- كل المربعات المطلوبة مشغولة؛
- صاحب الطلب أخطأ في عدد رخص البحث المسموح به ضمن المادة 21 من القانون المعدني فإن طلبه سيرفض دون تعويض عن حقوق الاستلام.

المادة 20 : في حالة مطابقة الطلب لأحكام القانون المعدني وترتيبات هذا المرسوم، يقوم السجل المعدني بتسجيله مؤقتا على خارطة السجل المعدني وتمتد صلاحية هذا التسجيل لغاية التحليل. وعلى ذلك، سيرفض قبول أي طلب جديد لرخصة للعمل بكل او بعض المساحة المطلوبة حتى صدور القرار النهائي

المادة 21 : وطبقا لأحكام المادة 18 من القانون المعدني، فإن تقييم الملف يتم على أساس المبدأ " الأول فالأول".

المادة 22 : بعد التأكد من مطابقة ملف الطلب لأحكام القانون المعدني والمرسوم الحالي، فإن السجل المعدني يعد مشروع مرسوم يقضي بمنح رخصة البحث أو رسالة رفض مبررة، حسب الحالة، ويقدمه للوزير. وفي هذه الحالة، يقدم الوزير مشروع مرسوم المنح لمجلس الوزراء للمصادقة عليه. وبعد توقيع المرسوم، يحال إلى السجل المعدني لإبلاغه لصاحب الطلب في أجل أقصاه أربعة (4) أشهر اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب.

وفي حالة الرفض، تعاد الرسالة الموقعة من طرف الوزير إلى السجل المعدني لإحالتها إلى صاحب الطلب وإلغاء التسجيل المؤقت للطلب.

المادة 22 :مكررة (المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009):

عند توقيع بطاقة التداول لمشروع المرسوم المانح لرخصة البحث لتقديمه إلى مجلس الوزراء فإن السجل المعدني يطلع طالب الرخصة ب:

- مبالغ الحقوق الجزافية والإتاوات المساحية طبقا للمادتين 106، 107 من

القانون المعدني وهي المبالغ التي يلزمه دفعها في حســـــاب خاص يدعي " مســـاهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث المعدني في موريتانيا" مفتوح لدى الخزينة العمومية.

- أجل إقصـــاء 7 أيام اعتبارا من تاريخ إبلاغ لتقديم إيصـــال تســـديد المبالغ أعلاه للسجل المعدني.

المادة 23 (جديدة):(المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009):

يطلع السجل المعدني صاحب الطلب من خلال رسالة الإبلاغ بمنح الرخصة على :

- مبلغ الضمانة المصرفية الخاصة بحسن التنفيذ؛
- اجل أقصـاه 15 يوما اعتبارا من تاريخ الإبلاغ بتقديم وصـل إثبات تسـديد مبلغ هذه الضمانة ؛

المادة 24 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): عندما يقدم صاحب الطلب وثيقة تثبت الضمانة المصرفية الخاصة بحسن التنفيذ للسجل المعدني، في الأجل المنصوص عليه، فإنه يوقع رسالة تسلم المرسوم التي تقوم مقام تاريخ بدء صلاحية رخصة البحث. وعندئذ يشطب السجل المعدني على السجلات المؤقتة ويسجل الرخصة على خارطة السجل المعدني كرخصة بحث.

المادة 25 : إذا لم يحضـر صـاحب الطلب إلى السـجل المعدني في الأجل المحدد في رسالة الإبلاغ ، فإن رخصة البحث تصبح لاغية ويبلغ المعني بذلك. زيادة على ذلك، لا يمكن لهذا الأخير، طبقا للمادة 34 من القانون المعدني، أن يطلب كلا أو جزءا من المنطقة موضع الإلغاء قبل انقضاء أجل قدره 90 يوما.

المادة 26 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): طبقا لأحكام المادة 31 من القانون رقم 011.2008 الصـــادر بتاريخ 27 ابريل 2008، المعدل، المتضمن المدونة المعدنية،

يجب على مالك رخصـــة البحث أن ينجز أشـــغالا ، يكون الحد الأدنى لتكلفتها

15.000 أوقية جديدة للكيلومتر المربع (خلال فترة الصلاحية الأولي) و 20.000 أوقية جديدة للكيلومتر المربع خلال فترة الصـــــــلاحية الثانية) و 30.000 أوقية جديدة للكيلومتر المربع (خلال فترة الصلاحية الثالثة).

الفصل الثاني : عن تجديد الرخصة

المادة 27 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يجب على صاحب رخصة البحث أو ممثله، لدى تجديدها، أن يقدم طلبا للسجل المعدني قبل انقضاء رخصته بأربعة (4) أشهر، على الأقل.

يجب على صاحب الرخصة، لدى تجديدها، أن يقلص مساحتها الأصلية بالربع على الأقل. يجب أن يتضمن مرسوم التجديد الفردي أو المجمع لرخص البحث على الأقل، المعلومات التالية:

- أسماء أصحاب الرخص؛
- مجموعة المواد المعدنية؛
- فترة الصلاحية (3) سنوات)،
- المناطق الجغرافية (الولايات).

المادة 28 : يجب على صاحب الرخصة أن يقدم للسجل المعدني الشكلية الرسمية للطلب وكذا الوثائق والمستندات التبريرية محررة بالعربية أو الفرنسية . تتضمن الشكلية الرسمية لطلب تجديد رخصة البحث نفس الوثائق الموجودة في شكلية الطلب الأصلي.

كما يجب على صاحب الطلب أيضا أن يقدم، في ثلاث نسخ، طبقا للمادة 31 من القانون المعدني، وثيقة تبريرية، صـــــادرة عن مديرية المعادن والجيولوجيا، تتعلق بالأشـــغال والتكاليف المنجزة، كما هو مبين في المادة 26 من هذا المرســـوم، أو تقديم، عند الاقتضاء، وصل يثبت تسديد ثلث مبلغ الحد الأدنى من الإلتزام المالي للخزينة العامة.

المادة 29 : يقوم السـجل المعني، بعد التأكد من قابلية اسـتلام الطلب، بكتابة إسـم طالب الرخصـة وتاريخ (السـاعة والدقيقة) الإيداع في "دفتر التسـجيل العام" (باسـتثناء طلبات التوسـعة التي سـتسـجل في دفتر تسـجيل الأسـبقية). وسـيوقع الدفتر من طرف مسـؤول السـجل المعدني بالإشـتراك مع صـاحب الطلب أو من يمثله. وعند ذلك يصبح رقم الرخصة ثابتا. كل هذه المعلومات ستظهر على الشكلية المعلوماتية للطلب والتي يوقعها أيضا الطرفان. وستسلم لصاحب الطلب شكلية موقعة بمثابة وصل استلام.

فأي طلب لا يحتوي على أقل عناصـر القبول المبينة في المادة 27 أعلاه، سـيتم رفضـه ولن يسجل.

فإجراءات التحقيق في طلب التجديد هي نفسـها في طلب المنح، بما في ذلك التأكد من شـكل المسـاحة و التطابق في حالة ما إذا كان التجديد يتضـمن تعديلا لمحيط الرخصة الأصلي. ويضاف إلى تلك التأكد من عدم تجاوز الفترة الإجمالية للرخصة (9 سنوات على الأكثر) واحترام مدة 4 أشهر قبل انقضاء الرخصة.

عندما يلاحظ السـجل المعدني، أثناء دراسـة طلب التجديد ، أن صـاحبه قدمه بعد تاريخ انقضـــاء الأجل المذكور أعلاه، فإن طلبه ســـيرفض دون تعويض لحقوق الإستلام.

يحيل الســـجل المعدني الملف بعد دراســـته ، إلى مديرية المعادن والجيولوجيا التي تتأكد في فترة لا تتجاوز 15 يوما ، من قيام صـاحب الرخصـة بما عليه من واجبات في مجال الإستثمار بالنسبة للمرحلة الأولى.

ويمنح التجديد اسـتحقاقا لصـاحب الرخصـة الذي وفى بالتزاماته طبقا لأحكام المادة 22 من القانون المعدني. وفي المقابل، فإن صـــاحب الرخصـــة الذي لم يف بالتزاماته لن يحصل على تجديدها.

الفصل الثالث: عن توسيع الرخصة أو تخفيضها

المادة 30 : يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب من السجل المعدني، على الأقل 6 أشهر قبل تاريخ التجديد، توسيع رخصته وذلك ضمن الحدود المشار إليها في المادة 20 من القانون المعدني.

ويهيأ الطلب حسب إجراءات التجديد نفسها المبينة في الفصل الثاني أعلاه. وستتجانس المنطقة الجديدة الملحقة مع الرخصة الأصلية فيما يخص الفترة القصوى والإتاوات المساحية.

وفيما يتعلق بتسديد الإتاوة المساحية والحقوق الجزائية، فإن هذا التوسيع يعتبر بمثابة منح لرخصة جديدة.

المادة 31 : يحق لصاحب رخصة البحث الذي تحيط مساحة رخصته بمساحة مغطاة برخصة بحث أو استغلال أو استغلال منجمي صغير أو ترخيص مقلعي، تم إلغاؤهم أو انتهت مددهم، أن يوسع رخصته للبحث لتشمل مساحة مغطاة برخصة أو بترخيص ملغي أو منتهي الصلاحية.

أما إجراءات الطلب والتحقيق فهي نفس إجراءات طلب التجديد المشار إليها في الفصل الثاني أعلاه مع الفروق المبينة أدناه:

- يجب أن يقدم الطلب في أجل ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ انقضاء أو إلغاء الرخصة أو ترخيص المقلع؛
- يجب أن تتضمن الشكلية الرسمية، فضلا عن العناصر المحددة أصلا:
  - رقم تصنيف الرخصة أو ترخيص المقلع المنقضي، تاريخها أو الذين تم إلغاؤهما؛
  - إجمالي المساحة الجديدة؛

يتأكد السجل المعدني، إبان التحقيق من أن:

- المساحة المحاطة انقضت صلاحيتها أو تم فسخها؛

- مساحة رخصة البحث تحيط كليا بالتي انقضت صلاحيتها أو تم فسخها؛
- الرخصة قدمت 3 أشهر بعد انقضاء صلاحية أو فسخ الرخصة أو ترخيص المقلع المحاط.

وفيما يتعلق بتحديد الفترة القصوى للمنطقة الملحقة والإتاوة المساحية والحقوق الجزائية، سيؤخذ في الإعتبار ترتيبات هذه المادة.

المادة 32 : يمكن لصاحب رخصة البحث أن يطلب من السجل المعدني، ستة أشهر على الأقل قبل تاريخ التجديد، تخفيض رخصته. وسيتم إنجاز الطلب وفقا للإجراءات المبينة في الفصل الثاني أعلاه. وبعد المنح، سيترتب على عملية التخفيض تسديد الحق الجزائي فقط ولن يتم تعويض نسبة الإتاوات المساحية التي سبق تسديدها.

الفصل الرابع: عن التقسيم

المادة 33 : طبقا للمادة 17 من القانون المعدني، فإن رخصة البحث، بوصفها امتياز ملكية، غير قابلة للتجزئة.

غير أنه إذا كانت الملكية غير قابلة للتجزئة، فإن مساحة الرخصة قابلة للتجزئة عند التجديد، شريطة أن يظل صاحب الرخصة هو المالك الوحيد لمختلف الرخص الناجمة عن تجزئة الرخصة الأصلية.

يجوز لصاحب رخصة البحث أن يطلب من السجل المعدني، على الأقل 6 أشهر قبل تاريخ التجديد تقسيم مساحة رخصته على عدة أشكال. ومن أجل أن يكون طلب التسليم مقبولا يجب أن يشتمل علي:

- العناصر المبينة في المادة 34 أدناه .
- وصل تسديد حقوق الإستلام..
- وأي طلب لا يشتمل على عناصر القابلية هذه سيرفض ولن يسجل.

المادة 34: يجب على صاحب الرخصة أن يقدم للسجل المعدني الشكلية الرسمية للطلب وكذا الوثائق والمستندات التبريرية محررة بالعربية أو الفرنسية. يتضمن ملف الطلب الرسمي لتقسيم رخصة البحث بالنسبة (للمحيطات الجديدة) نفس المعلومات الواردة في المادة 13 من هذا المرسوم، بالإضافة إلى ما يلي:

- تصنيف الرخصة قيد التقسيم؛
- إحداثيات دقيقة تحدد كل واحد من المحيطات الجديدة؛
- وثيقة تبريرية (حسب ترتيبات المادة 31 من القانون المعدني صادرة عن مديرية المعادن والجيولوجيا)، تتعلق بالأشغال والتكاليف المنجزة، كما هو مبين في المادة 26 من هذا المرسوم، أو وصل يثبت تسديد ثلث مبلغ الحد الأدنى من الإلتزام المالي للخزينة العامة.

المادة 35: يقوم السجل المعدني، بعد التأكد من قابلية - استلام الطلب، بكتابة إسم طالب الرخصة وتاريخ (الساعة والدقيقة) الإيداع في دفتر التسجيل العام والذي يوقع من طرف مسؤول السجل المعدني بالإشتراك مع صاحب الطلب أو من يمثله. وتدون هذه المعلومات على الشكلية المعلوماتية للطلب والتي يوقعها أيضا الطرفان. وستسلم لصاحب الطلب شكلية موقعة بمثابة وصل استلام.

المادة 36: يقوم السجل المعدني، إبان فترة التحقيق في الطلب التي لا تتجاوز 15 يوما اعتبارا من تسجيله، بالتحقيق فيما يلي:

1. الحساب الدقيق لمساحة كل واحد من محيطات الرخص المطلوبة؛
2. الشكل الهندسي لكل واحد من محيطات الرخص الجديدة المطلوبة بالنسبة لتربيع خارطة السجل وكذا ترتيبات المواد 3 و 4 و5 من هذا المرسوم؛
3. برنامج الأشغال المقدم والتكاليف المرتبطة به المبينة في المادة 24 من هذا المرسوم؛
4. عدد الرخص الذي بحوزة صاحب الطلب؛

5. تاريخ تجديد الرخصة الأصلية.

المادة 37: عندما يكتشف السجل المعدني، أثناء دراسة الطلب، وجود تناقضات مع النقاط 1 و 2 و 3 من المادة 36 أعلاه، يمكن له أن يطلب من صـــــاحب الطلب معلومات إضافية أو تغيير محيط الرخصة المطلوبة. و يتمتع صاحب الطلب ب15 يوما للإجابة من خلال توفير هذه التكملة. وإذا كانت المعلومات المقدمة غير كافية أو لم تقدم في الأجل المحدد، فإن الطلب سيرفض مع عدم تعويض حقوق الإستلام.

المادة 38: عندما تتعلق التناقضـــــات بالنقاط 4 و 5 من المادة 36، فإن الطلب سيرفض مع عدم تعويض حقوق الإستلام.

المادة 39: عندما يكون الطلب موافقا لأحكام القانون المعدني. والمرســـــوم الحالي، فإن السجل المعدني يسجل، بصفة مؤقتة، المحيطات المطلوبة على خارطة الســجل طيلة مدة دراســة الطلب، وإلى غاية صــدور القرار النهائي، فإن أي طلب جديد لرخصة تغطي جزءا من هذه المحيطات أو كلها، سيتم رفضه.

فيما يخص إجراءات دراسة طلب تقسيم رخصة البحث فهي نفسها المتعلقة بالمنح كما نصـــت عليه المواد من 20- 26 من هذا المرســـوم. كل من هذه المحيطات الجديدة سيمنح بنفس الطريقة التي تمنح بها رخصة جديدة مستقلة مع رقم جديد. إلا أن أحد هذه المحيطات سيحتفظ برقم الرخصة الأصلي. ومع ذلك ستكون الضريبة على المساحة، التي سيتم تسديدها، وكذا فترة صلاحية هذه الرخص الجديدة مشابهة تماما للرخصة الأصلية.

الفصل الخامس: عن الإدماج

المادة 40 : يمكن لمالك مجموعة من الرخص المتجاورة أن يطلب من الســـــجل المعدني، على الأقل 6 أشهر قبل تاريخ تجديدها، دمجها في محيط واحد.

ومن أجل أن يكون الطلب مقبولا يجب أن يحتوي علي:

- العناصر الواردة في المادة 41 أدناه؛

- وصل تسديد حقوق الاستلام.

فأي طلب لا يشتمل على عناصر قابلية الاستلام هذه سيتم رفضه ولن يسجل.

المادة 41 : يجب على صاحب الرخص أن يحضر إلى السجل المعدني الشكلية الرسمية للطلب وكذا كل الملفات والوثائق التبريرية محررة باللغة العربية أو الفرنسية. يتضمن ملف الطلب الرسمي لدمج رخص البحث (بالنسبة لكل رخصة) نفس المعلومات الواردة في المادة 15 من هذا المرسوم، بالإضافة إلى ما يلي:

- تصنيف الرخص المراد دمجها؛
- الإحداثيات المحددة للرخصة الجديدة؛
- وثيقة تبريرية (وفقا لترتيبات المادة 31 من القانون المعدني صادرة عن مديرية المعادن والجيولوجيا)، تتعلق بالأشغال والتكاليف المنجزة، كما هو مبين في المادة 26 من هذا المرسوم، أو وصل يثبت تسديد ثلث مبلغ الحد الأدنى من الالتزام المالي للخزينة العامة.

المادة 42: يقوم السجل المعدني، بعد التأكد من قابلية استلام الطلب، بكتابة إسم طلب الرخصة وتاريخ، مع الساعة والدقيقة، الإيداع في دفتر التسجيل العام والذي يوقع من طرف مسؤول السجل المعني بالإشتراك مع صاحب الطلب أو من يمثله. وتدون هذه المعلومات على الشكلية المعلوماتية للطلب والتي يوقعها أيضا الطرفان. وستسلم لصاحب الطلب شكلية موقعة بمثابة وصل استلام.

المادة 43: عند دراسة الطلب، الذي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما ابتداء من تاريخ تسجيله، فإن السجل المدني يتأكد من أن:

1. الرخص المراد دمجها تعود لنفس المالك؛
2. حساب المساحة المطلوبة للرخصة الجديدة دقيق؛
3. الشكل الهندسي للمحيط الجديد يناسب تربيع خارطة السجل وكذا ترتيبات المواد 3 و 4 و5 من هذا المرسوم؛

4. مساحة الرخصة الجديدة لا تتجاوز 2000 كم2؛
5. برنامج الأشـــغال المقدم يحترم الحد الأدنى للتكاليف، المبين في المادة 24 من هذا المرسوم؛
6. صاحب الطلب قدمه قبل ستة أشهر من تاريخ تجديد الرخصة الأصلية؛

المادة 44: عندما يكتشف السجل المعدني، أثناء دراسة الطلب، وجود تناقضات مع النقاط من 2 إلى 5 من المادة 43 أعلاه، يمكن له في هذه الحالة أن يطلب من طالب الرخصـــة موافاته بمعلومات تكميلية أو بتعديل شـــكل المحيط المطلوب. ويتمتع طالب الرخصة بفترة 15 يوما للإجابة وتوفير المعلومات التكميلية المناسبة. وإذا كانت المعلومات التكميلية المستلمة غير كافية أو لم تصل في الأجل المبين أعلاه، فإن الطلب يرفض بدون تعويض لحقوق الإستلام.

المادة 45: عندما يكتشف السجل المعدني، أثناء دراسية الطلب، وجود تناقضات مع النقاط 1 و 6 من المادة 43 أعلاه، فإن الطلب يرفض بدون تعويض لحقوق الإستلام.

المادة 46: عندما يكون الطلب موافقا لأحكام القانون المعدني والمرسوم الحالي، فإن السجل المعدني يسجل، بصفة مؤقتة، المحيط المطلوب الجديد على خارطة السجل طيلة مدة دراسة الطلب. وإلى غاية صدور القرار النهائي، فإن أي طلب جديد لرخصة تغطي جزءا من هذه المحيطات أو كلها، سيتم رفضه.

فيما يخص إجراءات دراسة طلب دمج رخص البحث فهي نفسها المتعلقة بالمنح كما نصت عليه المواد من 20- 26 من هذا المرسوم. ستحتفظ الرخصة الجديدة برقم إحدى الرخص الأصلية وتشطب بقية الأرقام. ومع ذلك ايضا ستكون الضريبة على المساحة، التي سيتم تسديدها، وكذا فترة صلاحية الرخصة الجديدة مشابهة تماما لأقدم رخصة من بين الرخص المدمجة.

الفصل السادس : عن تحويل الرخصة والتنازل عنها .

المادة 47 : للحصول على ترخيص لتحويل رخصة للبحث، يجب على المتنازل له أو ممثله أن يتقدم بطلبه للسجل المعدني .

ولقبول الطلب، فلا بد من استيفائه الشروط التالية :

- احتواء العناصر المشار إليها في المادة 48 أدناه؛
- احتواء إيصال تسديد حقوق الاستلام.

المادة 48 : يتكون الطلب من الشكلية الرسمية لطلب التحويل معبأة كما ينبغي ومن الوثائق والسندات التبريرية محررة بالعربية أو الفرنسية .

تتضمن شكلية تحويل رخصة البحث العناصر التالية :

- هوية المتنازل والمتنازل له ومقر إقامتهما ،
- رقم تصنيف رخصة البحث.

يجب على صاحب الطلب أن يقدم، في ثلاث نسخ، ملفا يتضمن الوثائق التالية:

- نسخة من الإتفاقية المبرمة بين المتنازل والمتنازل له، .
- وثيقة تبريرية (حسب ترتيبات المادة 31 من القانون المعدني صادرة عن مديرية المعادن والجيولوجيا)، تتعلق بالأشغال والتكاليف المنجزة، كما هو مبين في المادة 26 من هذا المرسوم، أو وصل من الخزينة العامة يثبت تسديد ثلث مبلغ الحد الأدنى من الالتزام المالي
- تعهد خطي موقع من المتنازل له بإحترام ومتابعة برنامج الأشغال.
- وصف كفاءات رئيس المشروع وتجربته المهنية ،
- وصف الوسائل الفنية وبرنامج الأشغال المزمع القيام به،
- تعهد خطي موقع من المتنازل له بإنجاز الحد الأدنى من التكاليف المالية ،
- الضمانات المصرفية للمتنازل له .
- نسخة مصدقة من الميزانيات الثلاث الأخيرة وحسابات النتائج للمتنازل له

أو في حالة عدم ووجود ذلك التسجيل في السجل التجاري.

المادة 49 : يقوم السجل المعدني، بعد التأكد من قابلية الطلب، بوضع تاريخ تقديم الطلب على الشكلية وبتوقيعها بالإشتراك مع المتنازل له وإعطاء هذا الأخير نسخة من الشكلية تكون بمثابة وصل إستلام. فأي طلب لا يشتمل على الحد الأدنى من عناصر قابلية الإستلام المحددة في المادة 48 أعلاه سيرفض ولن يسجل.

المادة 50 : جديدة (المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009):

إجراءات التحقيق في طلب تحويل الرخصة هي نفسها تلك المتعلقة بمنحها أصلا مع الفرق الوحيد المتمثل في مراقبة تاريخ توقيع عقد التنازل وتاريخ المنح من طرف السجل المعدني ويجب أن يقدم طلب التحويل في الثلاثين يوما الموالية بتاريخ عقد التنازل طبقا للمادة 17 من القانون المعدني و لا يمكن بأي حال أن يتم قبول تحويل ملكية الرخصة إلا بعد مضي 12 شهرا من صلاحيتها.

المادة 51 :عندما يتمخض التحقيق في طلب تحويل الرخصة عن رأي إيجابي، فإن السجل المعدني يقوم . بإعداد مشروع المقرر المرخص في التحويل وتقديمه للوزير لتوقيعه . ويقوم السجل المعدني بإبلاغ المتنازل له بمقرر التحويل وذلك في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

المادة 51 مكررة: (المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009):

عند توقيع بطاقة التداول المقرر المانح لتحويل ملكية الرخصة فإن السجل المعدني يقوم بإبلاغ المتنازل له بملغ الحق الجزافي طبقا لأحكام المادة 106 من القانون المعدني والذي عليه دفعه في حساب خاص يدعي " مساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث المعدني في موريتانيا" مفتوح لدى الخزينة العمومية وذلك في اجل أقصاه 10 أيام.

المادة 52: (جديدة) (المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009):

يطلع السجل المعدني المتنازل له في رسالة الإبلاغ بتحويله ملكية الرخصة التي سيستلم مقررها حيث تبدأ صلاحيتها من تاريخ هذا الاستلام.

المادة 53 : عند ما يقدم المتنازل له إيصال تسديد الرسم الجزائي للسجل المعدني في الأجل المحدد، فإنه يوقع رسالة الاستلام التي تمنح تحويل الرخصة تاريخ صلاحيته . وعندئذ يسجل اسم المتنازل له وعنوانه على سجل رخص البحث و تبلغ مديرية المعادن والجيولوجيا بذلك لمباشرة عمليات المراقبة والمتابعة المناسبة.

المادة 54 : وإذا لم يحضر المتنازل له إلى السجل المعدني في الأجل المحدد في رسالة الإبلاغ، فإن ترخيص التحويل يصبح لاغيا ويخبر المعني بذلك وتبقى رخصة البحث سارية المفعول باسم صاحبها الأول.

الفصل السابع : عن فسخ رخصة البحث

المادة 55 : يجوز فسخ رخصة البحث عندما يتقدم صاحبها بطلب بذلك إلى السجل المعدني . ولن يكون الطلب مقبولا ولن يسجل إلا إذا ارفق بإيصال تسديد رسم الإستلام.

ويعبئ صاحب الرخصة الشكلية الرسمية لطلب الفسخ ويقدمها للسجل المعدني مرفقة بالعناصر التالية:

- هوية صاحب الرخصة
- رقم تصنيف الرخصة،
- وثيقة تبريرية (حسب ترتيبات المادة 31 من القانون المعدني صادرة عن مديرية المعادن والجيولوجيا)، تتعلق بالأشغال والتكاليف المنجزة، كما هو مبين في المادة 26 من هذا المرسوم، أو وصل يثبت تسديد ثلث مبلغ الحد الأدنى من الإلتزام المالي للخزينة العامة
- إجراءات الإغلاق المقام بها طبقا لأحكام المادة 78 من القانون المعدني.

المادة 56 : عندما يكون الطلب مقبولا، يدون السجل المعدني تاريخ الإيداع على الطلب يوقعه بالإشتراك مع صاحب الطلب و يوافيه بنسخة منه تكون بمثابة وصل استلام.

يحيل السـجل المعدني الملف لمديرية المعادن والجيولوجيا للتحقيق فيما يخص أشـغال الإغلاق. ويلزم صاحب الطلب بتقديم أي معلومات تكميلية ضرورية لدراسة الملف.

المادة 57 : تقيم مديرية المعادن والجيولوجيا، في ظرف 15 يوما، أشـغال الإغلاق المقام بها من قبل صاحب الرخصة وترسل رأيها للسجل المعدني.

وعندما يطلب من صـاحب الرخصـة اسـتكمال المعلومات يكون أمامه 15 يوما للقيام بذلك. واعتبارا من تاريخ رد صـاحب الرخصـة يكون أمام مديرية المعادن والجيولوجيا أجل جديد قدره 15 يوما لإبداء رأيها النهائي.

المادة 58 : عندما يكون رأي مديرية المعادن والجيولوجيا بشـأن أشـغال الإغلاق المقام بها من قبل صـاحب الرخصـة غير إيجابي، فإن السـجل المعدني يقوم بإعداد رسـالة تبين سبب رفض الفسخ ويقدمها للوزير لتوقيعها. وبعد توقيع الرسالة، ترسل للسـجل المعدني لإحالتها لصـاحب الرخصـة مرفقة، عند الإقتضـاء، بالتذكير بالعقوبات الواردة في المدونة المعدنية.

وعندما يكون رأي مديرية المعادن والجيولوجيا إيجابيا، يقوم السـجل المعدني بإعداد مشروع مرسوم الفسخ الذي يقدمه للوزير لتقديمه لمجلس الوزراء للمصادقة عليه، وبعد توقيع المرسوم يرسل إلى السجل المعدني لإبلاغه لصاحب الرخصة في أجل شهرين اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب.

وعندئذ يقوم السـجل المعدني بالشـطب على الرخصـة المفسـوخة من السـجل ومن خريطة المسـاحات ويعلنها منطقة شـاغرة لاسـتقبال طلبات جديدة ويبلغ مديرية المعادن والجيولوجيا بذلك لمباشرة عمليات المراقبة والمتابعة المناسبة.

الفصل الثامن : عن انقضاء الرخصة

المادة 59: يجب على السجل المعدني أن يخبر مديرية المعادن والجيولوجي ، شهرين قبل انقضاء تاريخ رخصة البحث، حتى تسهر على قيام صاحب الرخصة بأشغال التأهيل طبقا لترتيبات المدونة المعدنية.

وبعد انتهاء فترة صـلاحية رخصـة البحث، يقوم السـجل المعدني بإعداد رسـالة انقضـاء الرخصـة ويحيلها إلى الوزير لتوقيعها. ويقوم السـجل المعدني بإبلاغ صـاحب الرخصـة بانقضـائها ويعلنها منتهية الصـلاحية ويمحوها من خريطة المسـاحات ويشـطب عليها من سـجل رخص البحث ويعلنها منطقة شـاغرة لاسـتقبال طلبات جديدة ثم يخبر بذلك مديرية المعادن والجيولوجيا. ولا يعفي انقضـاء رخصـة البحث صاحبها من مسؤوليته في القيام بأشغال الترميم إذا اقتضى الأمر ذلك.

الفصل التاسع : عن تعليق أو إلغاء الرخصة

المادة 60 : يمكن للوزير، في حالة حصـــول خروقات فادحة لأحكام المدونة المعدنية من طرف صـاحب الرخصـة و بناء على رأي مبرر من المصـلحة الفنية، أن يطلق النشـاطات داخل رخصـة البحث أو حتى يلغيها نهائيا إذا لم تصـحح هذه الخروقات في الآجال المحددة لمالك الرخصة.

ويمكن تعليق صـلاحية الرخصـة في حالة اسـتخدام الموقع لأغراض ذات نفع عام وذلك بناء على رأي مبرر للمصـالح الفنية للوزارة. وبعد 6 أشـهر من تعليق الأشـغال، يمكن البدء في إجراءات نزع ملكية الرخصـة طبقا لأحكام القانون، إذا دعت الضرورة لمواصلة التعليق.

يمكن إلغاء الرخصة في الحالات التالية:

- إذا كانت تكاليف الأشـغال المنجزة داخل الرخصـة تقل عن الحد الأدنى كما هو مبين في المادة 26 من هذا المرسـوم أو إذا لم يتم التسـديد لدى الخزينة العامة لمبلغ يمثل ثلث هذه التكاليف طبقا للمادة 31 من القانون المعدني،
- عدم تسديد الضريبة المساحية السنوية في الآجال المحددة؛
- القيام بنشاطات استغلال داخل رخصة للبحث.

الباب الثالث : عن الإجراءات المتعلقة بالمناطق الترويجية

الفصل الأول: إنشاء مناطق ترويجية

المادة 61 : يقوم السـجل المعدني ، قبل إنشـاء منطقة ترويجية طبقا للمادة 35 من القانون المعدني، من التأكد ، كشـــــرط أولي، من أن المنطقة المعدنية لا تغطي امتيازات معدنية أو مقلعية تم منحها أو هي قيد المنح طبقا للإجراءات المنصـــوص عليها أدناه.

المادة 62 : يجب على الهيئة الراغبة في إنشاء منطقة ترويجية أن ترسل إلى السجل المعدني، عن طريق ممثل مخول، ملفا يحتوي على العناصر التالية:

- رسالة إقتراح،
- إحداثيات المنطقة، وفقا لترتيبات المواد من 3 إلى 5 من هذا المرسوم،
- مدة المنطقة الجديدة المراد تحديدها.

المادة 63 : طبقا لمبدأ الأسـبقية، فإن السـجل المعدني، سـيعتبر هذا الملف طلبا جديدا لرخصـة بحث ويعطي عندئذ رقم تصـنيف المحيط المقترح. ويسـجل اسـم المؤسسـة المسؤولة وتاريخ، بالساعة والدقيقة، التقديم على دفتر تسجيل الأسبقية، والذي يوقع من طرف مسـؤول السـجل المعدني بالإشـتراك مع ممثل المؤسسـة كل هذه المعلومات ستظهر على الشكلية المعلوماتية للطلب والتي يوقعها أيضا الطرفان. وستسلم المؤسسة شكلية موقعة بمثابة وصل استلام.

المادة 64 : عند دراســـــة الملف، والتي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما ابتداء من تسجيله، فإن السجل المعدني يحقق في:

- الحساب الدقيق للمساحة المقترحة،
- شكل المحيط المقترح،
- التطابق مع رخص أخرى أو طلبات قيد الدراسة؛
- وجود منطقة محظورة.

المادة 65 : عندما يكتشف السجل المعدني، أثناء تقييم الملف أن:

- المكان المقترح غير محدد بدقة أو لا يتناســـب مع ترتيبات المواد 3 و 4 و 5 من المرسوم الحالي؛
- المكان المقترح يتطابق جزئيا مع امتيازات أو طلبات قيد الدراســـة أو مع مناطق ترويجية أخرى،
- المساحة المقترحة تتجاوز 5.000 كم2،
- الفترة المقترحة تتجاوز 3 سنوات.

يمكن للسجل المعدني أن يطلب، من الهيئة المسؤولة تغيير المساحة المطلوبة أو تغير مدتها. ولن يتم إعلان المنطقة ترويجية حتى تصحح هذه الأخطاء.

وعندما يكون الاقتراح مطابقا لترتيبات هذا المرسوم، فإن السجل المعدني يسجله، بصـــفة مؤقتة على خريطته. وإلى غاية إعلانها نهائيا منطقة ترويجية، فإن أي طلب رخصة يغطي كل أو جزء من المنطقة المقترحة سيتم رفضه.

المادة 66 : عندما يكتشف السجل المدني، أثناء تقييم الملف أن:

- كل المساحات المطلوبة غير شاغرة، أو
- الهيئة (صاحبة الطلب) بحوزتها منطقتان ترويجيتان سارية الصلاحية.

فإن السجل المعدني يشعر هذه الهيئة بعدم إمكانية الترخيص لها في إعلانها منطقة ترويجية.

المادة 67 : بعد التحقيق من مطابقة الطلب لأحكام المدونة المعدنية، فإن السـجل المعدني يهيئ للوزير مقررا يقضي بإنشاء المنطقة الترويجية ويشعر الهيئة، المسؤولة بعد توقيع الوزير.

ويوضح المقرر ما يلي :

- الإحداثيات النهائية التي تحدد المنطقة المقترحة،
- مدة المنطقة المقترحة؛
- تاريخ إنشاء المنطقة الترويجية للتمكين من تحيين السجلات المعدنية.

المادة 68 : عندما تخبر الهيئة المسؤولة السجل المعدني بإنشاء المنطقة المقترحة، فإنه يتم تحيين لائحة المناطق المحددة للنشاط المعدني مع الشطب في نفس الوقت على التسجيل المؤقت.

وإذا لم تشهد المنطقة المقترحة أي نشاط بعد 3 أشهر من إرسال المقرر إلى الهيئة المسؤولة، فإن السجل المعدني يشطب على التسجيل المؤقت من خارطته ويعلن المنطقة حرة شاغرة لاستقبال طلبات جديدة .

وإذا كانت الهيئة المسؤولة لا تزال ترغب في إنشاء المنطقة الترويجية هذه، فإن عليها أن تبدأ الإجراء ات من جديد وذلك طبقا للمادة 62 أعلاه.

المادة 69 : يمكن للمنطقة الترويجية أن ينتهي العمل بها إما بانتهاء صلاحيتها أو بقرار من المستفيد منها. وعند ما تنتهي صلاحية المنطقة أو تشعر الهيئة السجل المعدني برغبتها في فسخها، عندئذ يعمد السجل المعدني إلى:

- شطب كافة الكتابات على السجلات وعلى الخرائط ويعلنها منطقة شاغرة لتلقي طلبات جديدة .
- وفي حالة إنتهاء صلاحية هذه المناطق، يبدأ السجل المعدني إجراءات إخلائها طبقا للمواد 70-75 أدناه.

الفصل الثاني: إخلاء المناطق الترويجية

المادة 70 : تقوم الإدارة المكلفة بالمعادن، عقب انتهاء فترة تسيير المنطقة الترويجية، بتنظيم يوم إعلامي لاطلاع الجمهور على معطيات ونتائج الأشغال المنجزة طبقا للمادة 36 من القانون المعدني.

ويقوم السجل المعدني بإعداد ملف إعلان مناقصة يتعلق بالمنطقة الترويجية المراد تحريرها يحتوي على العناصر التالية:

- إحداثيات المنطقة،

- حجم المنطقة بالكلم2 ؛
- آخر أجل لاستلام العروض، .
- تاريخ و ساعة فتح العروض في جلسة عامة،
- معايير التقديم ونقاط التأهيل التي سيتم تطبيقها،
- المعطيات الجيولوجية المتحصل عليها.

وبناء على حجم احتياطي المصـــــادر المعدنية في المنطقة الترويجية التي ســـــيتم إخلاؤها، يمكن تقسيم هذه الأخيرة إلى عدة مضلعات، يكون كل واحد منها موضع إعلان المناقصة.

المادة 71 : يجب على الأشـــــخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المهتمين بالمناطق الترويجية أن يرســـلوا، في الأجل المحدد بإجراءات إعلان المناقصـــة، ملفا للوزير يشتمل على العناصر التالية :

- الشـهادات والمؤهلات المهنية لأطر المؤسـسـة المكلفين بمتابعة وتسـيير أشغال البحث،
- لائحة اشـغال البحث التي قامت بها المؤسـسـة خلال السـنوات الثلاث الأخيرة مصحوبة بملخص لأهم هذه الأشغال،
- خطة التمويل،
- التصاريح المصرفية المناسبة،
- النتائج المالية للسنوات الثلاث الأخيرة للمؤسسة،
- وثائق أو معلومات أخرى.

المادة 72 : وفي حالة إعلان المناقصـــة، يعين الوزير لجنة دعم للســـجل المعدني، وهذه اللجنة تختار بمقرر يحدد تركيبتها ومهمتها.

المادة 73 : يجب أن تقدم العروض مع شـكلية رسمية من طرف صـاحب الطلب أو ممثله المخول إلى الســـجل المعدني في ظرف مغلق يحتوي كافة الوثائق والمعلومات المطلوبة في إعلان المناقصـة وكذا وصـل تسـديد حقوق الإسـتلام. ويقوم السـجل

المعدني بتسجيل اسم صاحب الطلب وتاريخ التقديم، بالساعة والدقيقة، على دفتر التسجيل العام، والذي سيوقع من طرف مسؤول السجل المعدني بالاشتراك مع صاحب الطلب أو ممثله، وستسلم لصاحب الطلب نسخة بمثابة وصل استلام.

ويحتفظ السجل المعني بالظرف المغلق المحتوي على وثاق العرض حتى تاريخ افتتاح المناقصة.

المادة 74 : ولدى حلول تاريخ افتتاح المناقصة، فإن السجل المعدني يحيل العروض المستلمة إلى لجنة التقييم الفني المذكورة في المادة 72 أعلاه. وتفتح اللجنة الظروف في جلسة عامة تحقق خلالها في ملفات العروض. فالتي لا تستجيب للشروط المطلوبة سترفض وتسحب من المنافسة. وتقوم اللجنة بتقييم العروض المتبقية.

وفي هذا الإطار، يخول للجنة طلب معلومات إضافية من المشاركين. وسيعلن نجاح العرض الذي حصل على أكبر درجة، ويرسل على الفور تقرير اللجنة إلى الوزير للمصادقة عليه.

المادة 75 : يعمد السجل المعدني، في ظرف الخمسة (5) أيام الموالية لاستلام تقرير تقييم العروض، إلى:

- تحضير مشروع مرسوم منح رخص البحث للفائزين في المزاد طبقا للإجراءات الواردة في المواد 22- 26 من هذا المرسوم؛
- تحضير رسائل الرفض بالنسبة لباقي المشاركين غير الفائزين مع تفصيل المعايير الموضوعية المتبعة خلال التقييم، حسب إجراءات الإشعار المنصوص عليه في المادة 22 من هذا المرسوم.

الباب الرابع : عن إجراءات تتعلق برخصة الاستغلال

الفصل الأول : عن منح الرخصة

المادة 76 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يقدم صاحب الطلب أو ممثله طلب رخصة الاستغلال إلى السجل

المعدني، ستة (6) أشهر، على الأقل، قبل تاريخ انقضاء رخصة البحث المراد تحويلها إلى رخصة استغلال، متضمنا ما يلي:

- الشكلية الرسمية للطلب معبأة كما ينبغي؛
- الشكلية، الخاصة بالملكية الحقيقية والأشخاص المعرضين سياسيا، معبأة كما ينبغي؛
- النظام الأساسي لشركة خاضعة للقانون الموريتاني؛
- وصل حقوق الاستلام؛
- دراسة جدوى اقتصادية قابلة للتمويل المصرفي، مصدقة وفقا لأحد المعايير الدولية (jorc، 101، N143.... إلخ)؛
- وثيقة مصادقة على دراسة التقييم البيئي والاجتماعي؛
- وثيقة أشغال الاستغلال "(BTE)"؛
- موافقة مالك الأرض الخصوصي عند الاقتضاء؛
- رقم تعريف ضريبي (NIF).

يجب أن تتضمن شكلية الطلب العناصر التالية:

- هوية وعنوان صاحب الطلب الذي يملك رخصة البحث وممثله،
- إحداثيات UTM لزوايا محيط الرخصة المطلوبة ومساحتها ؛
- رقم تسجيل الشركة في موريتانيا؛
- الرمز الاستدلالي لرخصة البحث الأصلية؛
- العناصر المراد استغلالها.

يجب أن يتضمن المرسوم الفردي أو المجمع لعدة رخص للاستغلال على الأقل، المعلومات التالية:

- أسماء الشركات؛
- مجموعة العناصر المعدنية؛
- فترة الصلاحية (30 سنة)؛

- المناطق الجغرافية (الولايات).

المادة 77 : بعد التحقق من أهلية الملف للقبول، يمنح السجل المعدني رقم تصنيف للرخصة المطلوبة ويقيد اسم صاحب الطلب وتاريخ التقديم (بالساعة الدقيقة) في دفتر التسجيل العام الذي يوقع بالإشتراك من طرف كل من مسؤول السجل المعدني وصاحب الطلب أو ممثله. وتدرج هذه المعلومات بواسطة العقل الآلي على شكلية التقديم التي يتم أيضا توقيعها بالاشتراك من قبل الطرفين. ويقدم السجل المعدني نسخة من الشكلية لصاحب الطلب بمثابة وصل استلام.

طبقا للمادة 38 من القانون المعدني، فان منطقة رخصة البحث الأصلية والتي لم تتحول إلى رخصة استغلال تظل سارية الصلاحية. ففي هذه الحالة ستحمل رخصة الاستغلال رقما جديدا. وعندما تتحول الرخصة كلها إلى رخصة استغلال أو إذا كانت المنطقة المتبقية منتهية الصلاحية، تحتفظ رخصة الاستغلال برقم رخصة البحث الأم.

فأي طلب لا يشتمل على الحد الأدنى من عناصر الاستقبال المبينة في المادة 76 أعلاه، سير فض ولن يسجل.

المادة 78 : يتحقق السجل المعدني أثناء فترة الدراسة. التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب، من :

- صلاحية رخصة البحث.
- دقة حساب المساحة المطلوبة،
- موقع المربعات المغطاة بالرخصة و شكل الرخصة الذي يجب أن يتطابق مع ترتيبات المواد 3 و 4 و 5 من هذا المرسوم،
- كون المساحة المطلوبة داخلة في مساحة رخصة البحث المملوكة من طرف صاحب الطلب.
- كون الطلب قدم 6 أشهر، على الأقل. قبل تاريخ انقضاء رخصة البحث الأم.

المادة 79: عندما يكتشف السجل المعدني، أثناء فترة الدراسة. أن:

- موقع المساحة المطلوبة غير محدد بشكل صحيح أو أن شكله لا يتطابق مع ترتيبات المواد 3 و4 و 5 من هذا المرسوم،
- مساحة متعدد الأضلاع المطلوب تتجاوز مساحة رخصة البحث الأصلية .
- بعض الوثائق المقدمة غير كافية.

يمكن للسجل المعدني أن يطلب تكملة لهذه المعلومات أو يغير المساحة المطلوبة، ولطالب الرخصة مهلة 15 يوما للإجابة أو تقديم التكملة المطلوبة. ويمكن للسجل المعدني أن يطلب أية معلومات إضافية أو أية تصحيحات. وعلى صاحب الطلب أن يرد على طلب السجل المعدني في ظرف 15 يوما. إذا لاحظ السجل المعدني وإذا كانت هذه المعلومات غير كافية أو تجاوزت المهلة المحددة أعلاه فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لحقوق الاستلام.

المادة 80 : عندما يكتشف السجل المعدني أثناء دراسة الطلب (طبقا لترتيبات المادة 38 من القانون المعدني) أن رخصة التنقيب المملوكة منتهية الصلاحية أو أن طلب رخصة الاستغلال قدم بعد 6 أشهر من انقضاء رخصة البحث الأصلية. فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لرسوم الاستلام.

المادة 81: إذا كان طلب رخصة الاستغلال مطابقا للمدونة المعدنية، فإن السجل المعدني يقوم بالادراج المؤقت له على خارطة المساحات وتمتد صلاحية هذا التسجيل على مدي فترة الدراسة.

المادة 82: عندما يصدر رأي إيجابي حول الطلب فإن السجل المعدني يعد مشروع مرسوم لمنح رخصة الاستغلال ويقدمه الى الوزير لتقديمه إلى مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليه. وطبقا لأحكام المادة 41 من القانون المعدني. يكون منح الرخصة استحقاقيا لصاحب رخصة البحث الذي أوفى بالتزاماته خلال فترة صلاحية رخصة البحث الأصلية.

وبعد توقيع المرسوم، يعاد إلى السجل المعدني من أجل إشعار طالب الرخصة بذلك.

وفي حالة ما إذا صـدر رأي سـلبي حول الطلب. فإن السـجل المعدني يعد رسـالة بالرفض المبرر ويرفعها إلى الوزير للتوقيع.

يجب أن تتم إجراءات منح الرخصة وإشعار صاحب الطلب بمرسوم منحها في ظرف (6) شهور اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب.

المادة 83: وفي رسـالة الإشـعار بمنح رخصـة الإسـتغلال، يطلع السـجل المعدني صاحب الرخصة على ما يلي:

- مبالغ الحق الجزائي والإتاوة المسـاحية الواردة في المادتين 106 و107 من القانون المعدني والتي يجب عليه دفعها في حساب خاص يدعى " مساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث المعدني في موريتانيا " مفتوح لدى الخزانة العمومية؛
- أجل نهائي، مدته 15 يوما انطلاقا من تاريخ الإشـعار، لتقديم إيصـال للسجل المعدني بتسديد المبالغ أعلاه.

المادة 84 : عندما يقدم صاحب الطلب إيصال تسديد الرسم الجزائي والإتاوة المساحية لدى السجل المعدني، في الأجل المنصوص عليه، يوقع رسالة الاستلام التي تمنح الرخصة تاريخ صلاحيتها.

وفي هذا الوقت، يعمد السجل المعدني إلى شطب التسجيل المؤقت ويسجل الرخصة على خارطة المسـاحات لرخص الاسـتغلال ويبلغ مديرية المعادن والجيولوجيا بذلك لمباشرة عمليات الرقابة والمتابعة المناسبة.

يجب أن يحتوي المرسوم المانح لرخصة الإستغلال على المعلومات التالية:

- تعريف مالك الرخصة؛
- تاريخ المنح،
- مدة الصلاحية (30 سنة)،
- تحديد تاريخ طرح طلب التجديد،
- إحداثيات الرخصة الممنوحة،

- مبلغ الضريبة السنوية على المساحة وتاريخ دفعه.

المادة 85: إذا لم يحضر صاحب الطلب إلى السجل المعدني في الأجل المحدد في رسالة الإشعار، فإن رخصة الاستغلال يتم الغاؤها ويشعر المعني بذلك، حيث لا يمكنه حتى 90 يوما أن يطلب كلا أو جزءا من منطقة الرخصة الملغاة.

المادة 86: بعد منح رخصة الاستغلال، وقبل بدء الأشغال، تبدأ مديرية المعادن والجيولوجيا في تقييم القدرات الفنية و المادية لصاحب الرخصة للتأكد من قدرته على القيام بأشغال البحث والاستغلال التي ينوي إنجازها.

ولتقييم هذا الطلب، فإن معايير الترجيح يجب أن تكون موضوعية وخالية من التمييز. و فيما يتعلق بالتقييم البيئي، فإن السجل المعدني يحيل الملف إلى السلطة المختصة التي تقوم بدراسته طبقا للطرق المحددة في النظم البينية المعمول بها.

وفي الحالة التي يكون فيها تقييم القدرات الفنية و المادية لمالك الرخصة سلبيا، وطبقا للمادة 41 من القانون المعدني، فإن الحق في بدء أشغال الاستغلال سيكون مشروطا ب:

- اشتراكه مع شخص اعتبارى، يستجيب لمتطلبات الاستغلال، داخل هيئة جديدة خاضعة للقانون الموريتاني، حيث يتم تحويل رخصة الاستغلال لصالحها،
- أو تنازله عن رخصة الاستغلال لصالح شخص اعتباري خاضع للقانون الموريتاني يستجيب للمعايير المطلوبة للاستغلال.

وفي كلتا الحالتين، فإن اعتماد أحد الحلين، يجب أن يحدث في ظرف 6 أشهر ابتداءا من إشعار مالك الرخصة، حسب الإجراءات الخاصة المتبعة لتحويل ملكية رخصة الإستغلال طبقا المواد من 97-105 من هذا المرسوم.

الفصل الثاني : عن التجديد

المادة 87 : يجب على صـــاحب الرخصـــة أو ممثله الراغب في تجديد رخصـــة الاســتغلال، أن يطرح طلبه لدى الســجل المدني ســتة شــهور على الأقل قبل تاريخ إنتهاء الرخصة.

ولقبول طلب التجديد فلا بد من استيفائه الشرطين التاليين:

- أن يودع إيصال تسديد حقوق الإستلام مع إيداع الطلب؛
- . أن يتضمن الملف العناصر المبينة في المادة 88 أسفله

المادة 88 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يجب على صـــاحب الرخصـــة أن يقدم إلى الســـجل المعدني، ملف طلب تجديد رخصته، ستة (6) أشهر قبل انتهاء الرخصة، متضمنا العناصر التي تضمنها ملف الطلب الأصلي للمنح.

المادة 89 : بعد التحقق من قبول طلب التجديد ، يضـــع الســـجل المعدني اســـم و تاريخ (الســـاعة والدقيقة) الإيداع على الشـــكلية في دفتر التســـجيل العام ويوقعه مســـؤول الســـجل المعدني بالإشـــتراك مع صـــاحب الطلب أو من يمثله. وتدرج هذه المعلومات بواسـطة العقل الآلي على شـكلية التقديم التي يتم أيضـا توقيعها بصـفة مشـتركة من قبل الطرفين. ويقدم السـجل المعدني نسـخة من الشـكلية المذكورة بمثابة وصل استلام

فأي طلب لا يحتوي على الحد الأدنى من عناصـر الإسـتلام المبينة في المادة 87 أعلاه سيرفض ولن يسجل.

المادة 90 : عند دراسـة الطلب والذي يجب أن لا تتجاوز 15 يوما ، ابتداءا من تاريخ التسجيل، فإن السجل المعنى يتحقق من أن:

- حســـاب المســـاحة المطلوبة، لدى تغيير المحيط دقيق وأن موضـــع المربعات المغطاة بالرخصـة صحيح وشـكل الرخصة مطابق لترتيبات المواد 3، 4 و 5

من هذا المرسوم .

- الطلب قدم 6 أشهر قبل تاريخ انقضاء رخصة البحث الأصلية.

المادة 91: عندما يكتشف السجل المدني، أثناء دراسة الرخصة، أن:

- الموقع المطلوب غير معروف أو غير متطابق شـكلا مع ترتيبات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- بعض الملفات المقدمة ليست كافية.

فإنه يمكن أن يطلب تكملة لهذه المعلومات أو تغيير المســـــاحة المطلوبة. ولطالب الرخصـة مهلة 15 يوما للإجابة وتقديم التكملة المطلوبة. وإذا كانت هذه المعلومات غير كافية أو لم تسلم في الوقت المحدد أعلاه، فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لحق الاستلام.

المادة 92: عندما يكتشف السجل المعدني، أثناء دراسة الرخصة أن:

- الطلب تم تقديمه بعد 6 أشـهر من انقضـاء رخصـة البحث الأصـلية، فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لحق الاستلام.

المادة 93: أما بقية الإجراءات المتعلقة بتجديد الرخصة فهي نفسها إجراءات المنح، كما هي مبينة في المواد 81 – 86 من هذا المرسوم، باستثناء فترة صلاحية الرخصة التي تجدد لمدة 10 سنوات.

ويمنح التجديد اسـتحقاقا لصـاحب الرخصـة الذي أوفى بالتزاماته. وعلى العكس من ذلك، يرفض تجديد الرخصة إذا لم يكن صاحبها قد أوفى بالتزاماته.

الفصل الثالث: عن توسيع الرخصة أو تخفيضها

المادة 94 : يمكن لصاحب رخصة الاستغلال أن يطلب من السجل المعدني، على الأقل 6 أشـهر قبل تاريخ التجديد ، توسـيع أو تخفيض رخصـته. وتتشـابه الإجراءات التي سـيتم اتباعها مع تلك الواردة في رخصـة البحث (طبقا للمواد 30-32 من هذا

المرسوم)، إلا في حالة التوسيع فإن المساحة الجديدة المطلوبة تماثل رخصة بحث سارية المفعول يملكها صاحب رخصة الإستغلال المراد توسيعها.

الفصل الرابع: عن التقسيم

المادة 95 : يمكن لصاحب رخصة الاستغلال أن يطلب من السجل المعدني، على الأقل 6 أشهر قبل تاريخ التجديد تقسيم مساحة رخصته إلى عدة مضلعات. فالإجراءات المتبعة هي نفسها إجراءات منح رخصة البحث طبقا لترتيبات المواد 33، 39 من هذا المرسوم، باستثناء العناصر التالية التي ستقدم لكل واحدة من القطع الجديدة:

- وصف مؤهلات رئيس المشروع وتجربته المهنية؛
- وصف الوسائل الفنية وبرنامج الأشغال التي سيقام بها؛
- وصف مخطط الإستثمار وتكلفته؛
- التصاريح المصرفية؛
- نسخة مصدقة لميزانيات السنوات الثلاث الأخيرة وحساب النتائج، عند الإقتضاء؛
- دراسة الجدوائية؛
- مخطط للتخفيف من الأثر البيئي وتأهيل المواقع طبقا لترتيبات النظم البيئية؛
- الطاقة الإنتاجية المتوقعة؛
- موافقة مالك الأرض، عند الإقتضاء.

بعد منح التقسيم، لكل من رخص الاستغلال الجديدة وقبل بدء الأشغال، فإن مديرية المعادن والجيولوجيا تبدأ في تقييم الإمكانات الفنية والمادية لمالك الرخص للتأكد من إمتلاكه للقدرات الضرورية للقيام بأعمال البحث والاستغلال التي ينوي القيام بها.

الفصل الخامس: عن الدمج

المادة 96 : يمكن لمالك مجموعة من رخص الإســـتغلال المتوالية أن يطلب من السـجل المدني، على الأقل 6 أشـهر قبل تاريخ تجديد الرخص، دمج جميع رخصـه في مضـلع واحد. فالإجراءات المتبعة هي نفسـها إجراءات دمج رخص البحث كما ورد في المواد 40-46 من هذا المرســوم، باســتثناء عناصــر الملف التالية، المتعلقة بالقطعة الناجمة عن عملية الدمج:

- وصف مؤهلات رئيس المشروع وتجربته المهنية؛
- وصف الوسائل الفنية وبرنامج الأشغال التي سيقام؛
- وصف مخطط الإستثمار وتكلفته؛
- دراسة الجدوائية،
- مخطط للتخفيف من الأثر البيئي وتـأهيـل المواقع طبقـا الترتيبـات النظم البيئية؛
- الطاقة الإنتاجية المتوقعة.

بعد منح الخلط، لرخصـــة الإســـتغلال الجديدة وقبل بدء الأشـــغال، فإن مديرية المعادن والجيولوجيا تبدأ في تقييم الإمكانات الفنية والمادية لمالك الرخصة للتأكد من إمتلاكه للقدرات الضرورية للقيام بأعمال البحث والاستغلال التي ينوي القيام بها.

الفصل السادس: عن نقل الملكية وتأجيرها ورهنها

المادة 97: لأجل الحصـــول على ترخيص نقل ملكية أو تأجير أو رهن رخصـــة إســـتغلال، يجب على المتنازل له أو المؤجر له أو ممثله أيا منهما أن يودع طلب نقل الملكية أو تأجيرها أو رهنها لدى الســـجل المعدني، على الأقل ســـنة قبل انتهاء صلاحية الرخصة.

المادة 98 : ولقبول الطلب فيجب أن :

- يتضمن الطلب العناصر المبينة في المادة 99 أسفله،

- يشمل إيصال تسديد حقوق الإستلام.

المادة 99 : يتألف الطلب من الشـــكلية الرسمية للطلب معبأة كما ينبغي وكذا الوثائق الإثباتية المبينة أسفله. وتتضمن الشكلية الرسمية لنقل الملكية أو لتاجير أو رهن رخصة الاستغلال العناصر التالية:

- هوية ومقر المتنازل والمتنازل له أو المؤجر والمؤجر له؛
- رقم تسجيل شركتهم،
- رقم تصنيف رخصة الإستغلال.

ويجب أن يقدم صاحب الطلب في ثلاث نسخ باللغة العربية أو الفرنسية ملفا يتضمن المســتندات التالية وأن يوضــح فيه العناصــر التي تم تعديلها مقارنة مع تلك المتعلقة برخصة استغلال المتنازل أو المؤجر:

- نسخة من الاتفاقية المبرمة بين المتنازل والمتنازل له أو بين المؤجر والمؤجر له،
- التزام خطي، موقع من المتنازل له أو المؤجر له، باحترام برنامج الأشـــــغال ومتابعته؛
- وصف كفاءات رئيس المشروع وتجربته المهنية (باستثناء حالة طلب الرهن)،
- وصف للوسائل التقنية وبرنامج الأشغال المزمع القيام بها (باستثناء حالة طلب الرهن)،
- التزام خطي موقع من طرف المتنــازل لــه أو المؤجر لــه بــإكمــال خطــة الإستثمار(باستثناء حالة طلب . الرهن)،
- التصاريح المصرفية للمتنازل له أو المؤجر له،
- نســخة مصــدقة مطابقة للأصــل من الميزانيات الثلاث الأخيرة للمتنازل له أو المؤجر له.

المادة 100 : بعد التأكد من قبول الطلب، يضــع الســجل المعدني إســم وتاريخ (الســاعة و الدقيقة) إيداع الطلب على دفتر التســجيل العام ويوقعه بالاشــتراك مع

صـاحب الطلب أو ممثله. وتدرج هذه المعلومات بواسـطة العقل الآلي على شـكلية التقديم التي يتم ايضـا توقيعها بصـفة مشـتركة من قبل الطرفين. ويقدم السـجل المعدني نسخة من الشكلية لصاحب الطلب بمثابة وصل استلام.

فأي طلب لا يشـتمل على الحد الأدنى من عناصـر الإسـتقبال الواردة في المادة 98 أعلاه سيرفض ولن يسجل.

المادة 101 : تتشـابه إجراءات دراسـة طلب نقل ملكية أو تأجير او رهن رخصـة الإستغلال مع إجراءات منح الرخصة الأصلية مع فارق وحيد هو أن تاريخ توقيع نص التنازل عن الرخصة أو تأجيرها يخضع لرقابة السجل المعدني . ويجب أن يتم تقديم طلب نقل ملكية أو التأجير خلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ توقيع وثيقة التنازل أو التأجير. كما يجب أن يقدم الطلب على الأقل سـنة قبل انتهاء صـلاحية الرخصـة. وفي حالة مخالفة ذلك، فإن الطلب سيرفض.

المادة 102 : إذا أفضـت دراسـة طلب الترخيص في نقل ملكية أو التأجير أو رهن رخصة الاستغلال إلى رأي إيجابي، فإن السجل المعدني يعد مشروع مرسوم يرخص في نقل ملكية أو التأجير أو رهن الرخصـــة ويرفعه إلى الوزير، طبقا للمادة 13 من القانون المعدني، لتقديمه إلى مجلس الوزراء.

وبعد توقيع المرسوم، يرسل إلى السجل المعدني لإبلاغ المستفيد من التنازل او المؤجر له شهرين انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب.

المادة 103 : في رسـالة الإشـعار بالترخيص في نقل ملكية أو تأجير أو رهن رخصة الإسـتغلال، يطلع السـجل المعدني المسـتفيد من التنازل أو المؤجر له أو المرهون له، على ما يلي:

- مبلغ الحق الجزافي الذي يجب عليه دفعه طبقا لأحكام المادة 106 من القانون المعدني في حســـاب خاص يدعى" مســـاهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث المعدني في موريتانيا" مفتوح لدى الخزينة العمومية،

- الأجل، الذي لا يمكن أن يتجاوز 15 يوما انطلاقا من تاريخ الإشـــــعار، لتقديم وصل تسديد هذا الحق إلى السجل المعدني.

المادة 104 : عند تقديم وصل تسديد الرسم الجزافي إلى السجل المعدني في الأجل المنصـــوص عليه، يوقع المســـتفيد من التنازل أو المؤجر له او المرهون له، رســـالة الاستلام التي تمنح الرخصة تاريخ صلاحية نقل الملكية أو التأجير أو الرهن.
وفي هذا الوقت، يسجل السجل المعدني اسم وعنوان المستفيد من التنازل أو المؤجر له أو المرهون له في سجل رخص الإستغلال وتبلغ مديرية المعادن والجيولوجيا بذلك، من أجل مباشرة عمليات الرقابة والمتابعة المناسبة.

المادة 105: إذا لم يحضـــر المســـتفيد من التنازل أو المؤجر له أو المرهون له، إلى السجل المعدني في الأجل الموضح في رسالة الإشعار، فإن الترخيص في نقل الملكية أو التأجير أو الرهن يتم إلغاؤه ويشـعر المعني بذلك وتظل رخصـة الإسـتغلال باسـم صاحبها الأول.

الفصل السابع : عن تنفيذ الرهن

المادة 106: عند انتهاء الفترة القانونية للرهن، يمكن لمالك الامتياز أن يطلب من السـجل المعدني شـطبه من السـجل المسـاحي للرهن. ويتضـمن الطلب الشـكلية الرسمية معبأة كما ينبغي وكذا الوثائق والعناصر التبريرية أدناه:

- شـــهادة مصـــدقة من المرهون له تثبت أن الراهن قد وفى بجميع التزاماته الرهنية،
- وصل تسديد حقوق الإستلام.

المادة 107: بعد التحقيق في قبول الملف، يضـــع الســـجل المعدني إســـم وتاريخ (الســـاعة. الدقيقة) إيداع الطلب على دفتر التســـجيل العام ويوقعه بالاشـــتراك مع صـاحب الطلب أو ممثله. وتدرج هذه المعلومات بواسـطة العقل الآلي على شـكلية التقديم التي يتم أيضـا توقيعها بصـفة مشـتركة من قبل الطرفين. ويقدم السـجل المعدني نسخة من الشكلية لصاحب الطلب بمثابة وصل استلام.

المادة 108: وعندما يكتمل الملف المقدم، فإن السجل المعدني يشطب الرهن من سجله في ظرف 10 أيام ابتداءا من تاريخ التسجيل، ويخبر المرهون له ببرائته من الإلتزامات المتعلقة بالرخصة موضع الرهن ومن ناحية أخرى، عندما يتبين للسجل المعدني أن الملف المقدم لا يثبت تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالرهن أو أن الرهن قارب تاريخ النهاية، فإنه يشعر المرهون له بحقه في تحويل الإمتياز المعدني لصالحه وذلك بطلب هذا الأخير حسب الإجراءات الواردة في أحكام المواد 97-105 أعلاه.

الفصل الثامن: عن الفسخ

المادة 109: يمكن فسخ رخصة الاستقلال إذا قدم صاحبها طلبا بذلك إلى السجل المعدني، خلال 18 شهرا قبل تاريخ انقضائها. ولقبول طلب فسخ الرخصة فلابد من إستيفائه الشرطين التاليين:

- أن يتضمن الطلب العناصر المبينة في المادة 110 أسفله.
- أن يرفق بوصل تسديد حقوق الاستلام.

المادة 110: يقوم صاحب الرخصة بتعبئة الشكلية الرسمية لطلب الفسخ الذي يوضح العناصر التالية :

- هوية صاحب الرخصة
- رقم تصنيف الرخصة
- تدابير الإغلاق المقام بها طبقا لأحكام المادة 72 من القانون المعدني.

المادة 111: بعد التحقيق في قبول الملف، يضع السجل المعدني إسم وتاريخ (الساعة والدقيقة) إيداع الطلب على دفتر التسجيل العام ويوقعه بالاشتراك مع الطالب أو ممثله. وتدرج هذه المعلومات بواسطة العقل الآلي على شكلية التقديم التي يتم ايضا توقيعها بصفة مشتركة من قبل الطرفين. ويقدم السجل المعدني نسخة من الشكلية لصاحب الطلب بمثابة وصل استلام.

فأي طلب لا يشتمل على الحد الأدنى من عناصر الاستقبال الموضحة في المادة 109

أعلاه، سيرفض ولن يسجل.

يتحقق السـجل المعدني في أول وهلة من تاريخ تقديم الطلب بالمقارنة مع تاريخ انتهاء الرخصة، وإن لم يكن قدم قبل 18 شهرا قبل الانقضاء، فسيرفض الطلب.

وبعد ذلك، يرسـل السـجل المعدني الملف إلى مديرية المعادن والجيولوجيا لدراسـته فيما يتعلق بأشغال إغلاق المنجم.

ويجوز لمديرية المعادن والجيولوجيا، عند الإقتضاء، أن تطلب من السجل المعدني أن يحصـل من صـاحب الطلب على أي تكملة للمعلومات الضـرورية لتقييم فاعلية أشغال الإغلاق.

المادة 112 : تتمتع مديرية المعادن والجيولوجيا بمدة 15 يوما لتقييم اشغال الإغلاق المقام بها من طرف صاحب الرخصة وتقديم رأيها إلى السجل المعدني.

وعلى صـاحب الرخصـة الذي يطلب منه تقديم تكملة المعلومات أن يقدمها في أجل 15 يوما .

ويكون على مديرية المعادن والجيولوجيا أن تبدي من جديد رأيها النهائي في ظرف 15 يوما انطلاقا من تاريخ استلام رد صاحب الرخصة.

المادة 113 : إذا كان رأي مديرية المعادن والجيولوجيا غير إيجابي فيما يتعلق بأشـغال الإغلاق، فإن السـجل المعدني يعد رسـالة بالرفض المبرر للفسـخ ويقدمها للوزير لتوقيعها. وبعد توقيع رسالة الرفض فإنها ترسل إلى السجل المعدني لإحالتها إلى صاحب الرخصة مع إشعاره بالعقوبات الواردة في المدونة المعدنية.

وإذا كان رأي مديرية المعادن والجيولوجيا إيجابيا فيما يتعلق بأشغال الإغلاق، فإن السجل المعدني يعد مشروع مرسوم بفسخ رخصة الإستغلال ويحيله إلى الوزير من أجل تقديمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه. وبعد توقيع المرسوم، فإنه يعاد إلى السجل المعني لإشعار صاحب الرخصة به في أجل شهرين انطلاقا من تاريخ إيداع الطلب.

وعندها، يقوم السجل المعدني بالشطب على الرخصة المفسوخة من السجل ومن الخارطة المساحية ويبلغ مديرية المعادن والجيولوجيا بذلك، لمباشرة عمليات الرقابة والمتابعة المناسبة.

ولا يلغي هذا الفسخ تنفيذ التدابير المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بشرطة المعادن والمرسوم المتعلق بالبيئة المعدنية.

الفصل التاسع: عن الانقضاء

المادة 114 : يجب على السجل المدني أن يشعر مديرية المعادن والجيولوجيا، شهرين قبل انتهاء رخصة الإستغلال، كي تسهر على تنفيذ صاحب الرخصة لأشغال إعادة التأهيل طبقا لترتيبات المرسوم المتعلق بشرطة المعادن والمرسوم المتعلق بالبيئة المعدنية.

وبعد انقضاء رخصة الإستغلال، يعد السجل المعدني مشروع مرسوم بانقضاء رخصة الإستغلال ويحيله إلى الوزير من أجل تقديمه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.

وبعد توقيع المرسوم، فإنه يعاد إلى السجل المعدني الذي يقوم بشطب الرخصة من السجل والخارطة المساحية ويخبر مديرية المعادن والجيولوجيا لمباشرة عمليات الرقابة والمتابعة المناسبة يخبر كذلك صاحب الرخصة.

ولا يعفي انقضاء رخصة الاستغلال صاحبها من مسؤولياته في القيام بأشغال إغلاق المنجم.

الفصل العاشر: عن تعليق أو إلغاء رخصة الإستغلال

المادة 115 : يمكن للوزير، في حالة حصول خروقات فادحة لأحكام المدونة المعدنية من طرف صاحب الرخصة وبناء كذلك على رأي مبرر من مصالحه الفنية، أن يعلق الأشغال داخل رخصة الإستغلال أو حتى يلغيها نهائيا إذا لم تصحح الأخطاء المكتشفة في الآجال المحددة لمالك الرخصة. يمكن إلغاء الرخصة في

الحالات التالية:

- إذا كانت أشغال الإستغلال المنجمي، طبقا لأحكام المادة 47 من القانون المعدني، لم تبدأ خلال 24 شهرا الموالية لتاريخ منح رخصة الإستغلال أو إذا كانت هذه الفترة مددت من طرف الوزير مقابل تسديد حقوق متعلقة بذلك ولم تسدد ،
- عدم التسديد ، في الوقت المحدد ، للضريبة السنوية على المساحة.

الباب الخامس: عن الإجراءات المتعلقة برخص الإستغلال المنجمي الصغير

الفصل الأول : عن منح الرخصة

المادة 116 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يجب على صاحب طلب رخصة الاستغلال المعدني الصغير، الواقعة خارج أروقة شركة معادن موريتانيا ، أن يقدم إلى السجل المعدني الشكلية الرسمية للطلب معبأة كما ينبغي وكذا الوثائق والسندات الاثباتية المبينة في المادة 6 من المرسوم رقم 2017- 134 الصادر بتاريخ 20 نوفمبر 2017 المتعلق بالاستغلال المعدني الصغير.

يجب أن يتضمن المقرر الفردي أو المجمع لعدة رخص للاستغلال المعدني الصغير، على الأقل، المعلومات التالية:

- أسماء أصحاب الطلب؛
- مجموعة المواد المعدنية؛
- فترة الصلاحية (3) سنوات)؛
- المناطق الجغرافية (الولايات).

يجب أن يتضمن مقرر التجديد الفردي أو المجمع لرخص الاستغلال المعدني الصغير، على الأقل، رموز الرخص لدى السجل المعدني وأسماء أصحاب الطلب والمواد المستهدفة والولايات.

المادة 117 : بعد التحقيق في أهلية الملف للقبول، يمنح السجل المعدني رقم تصنيف لرخصة الإستلام المنجمي الصغير المطلوبة وتدرج اسم صاحب الطلب وتاريخ تقديم الطلب (بالساعة والدقيقة) على دفتر تسجيل الأسبقية الذي يوقع بالإشتراك من طرف مسؤول السجل المعدني وصاحب الطلب أو ممثله , وتسجل هذه المعلومات بواسطة العقل الآلي على شكلية التقديم التي توقع أيضا من طرف مسؤول السجل المعدني أو صاحب الطلب أو ممثله. ويقدم السجل المعدني لصاحب الطلب نسخة من الشكلية بمثابة وصل استلام.

فأي طلب لا يشتمل على الحد الأدنى من عناصر القبول، الموضحة في المادة 116 أعلاه، سيرفض ولن يسجل.

المادة 118 : يتحقق السجل المعدني أثناء مدة الدراسة التي لا يمكن أن تتجاوز 5 أيام اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب مما يلي :

- عدم تجاوز عدد رخص الإستغلال المنجمي الصغير التي يملكها صاحب الرخصة أربعة؛
- عدم تجاوز مساحة الرخصة المطلوبة كيلومترين (2 كم^2)،
- تطابق شكل الرخصة المطلوبة مع ترييع السجل المعنى ومقتضيات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- عدم وجود تطابق غير شرعي مع رخص أخرى مطلوبة أو قيد الدراسة أو مناطق ترويجية أو محظورة،
- المساحة المطلوبة لا تشكل (كلا أو جزءا) من رخصة، مهجورة، أو متنازع عليها أو غير مطلوبة التجديد أو منتهية الصلاحية، أو مملوكة لطالب الرخصة 3 أشهر قبل تاريخ الطلب.

ويمكن للسجل المعدني أن يطلب أية معلومات إضافية أو تصحيحية، وعلى صاحب الطلب أن يرد على هذا الطلب في ظرف 10 أيام.

المادة 119 : إذا اكتشف السجل المعدني أثناء الدراسة أن:

- المساحة المطلوبة تتجاوز 2 كم²،
- شكل الرخصة المطلوبة لا يتطابق مع تربيع السجل المعدني و ترتيبات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- تطابق غير شرعي مع رخص أخرى مطلوبة أو قيد الدراسة أو مناطق ترويجية أو محظورة يوجد؛
- بعض الملفات المقدمة غير كافية.

فيمكن له في هذه الحالة أن يطلب من صاحب الطلب معلومات إضافية أو تعديل محيط الرخصة المطلوبة. وعلى صاحب الطلب أن يرد على هذا الطلب في ظرف 15 يوم وأن يوفر المعلومات الكافية. وإذا كانت هذه المعلومات غير كافية أو لم تقدم في الوقت المبين أعلاه، فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لحق الاستلام.

المادة 120: إذا اتضح للسجل المعدني أثناء الدراسة أن:

- عدد رخص الإستغلال المعدني الصغير المملوكة من صاحب الطلب تجاوز 4؛
- المساحة المطلوبة، على رخصة مهجورة أو ملغاة أو غير مطلوبة التجديد أو منتهية الصلاحية ومملوكة لطالب الرخصة 3 أشهر قبل تاريخ الطلب.

فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لحقوق الاستلام مع إعداد السجل المعدني رسالة مبررة لرفض الطلب.

المادة 121 : وإذا كان الطلب مطابقا للمدونة المعدنية ولهذا المرسوم، فإن السجل المعدني يقوم مؤقتا بإدراج طلب رخصة الإستغلال المنجمي الصغير على الخارطة المساحية وتمتد صلاحية هذا التسجيل لفترة الدراسة وتبلغ مديرية المعادن والجيولوجيا بذلك والتي، طبقا لأحكام المادة 53 من القانون المعدني، تحدد أدنى حد للإنتاج مدة صلاحية الرخصة.

المادة 122 : (المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009): بعد تقييم مديرية المعادن والجيولوجيا، يعد السجل المعدني مشروع مقرر منح الرخصة أو رسالة الرفض المبرر للطلب ، حسب الحالة، ويقدمهما إلى الوزير للتوقيع. وعندما يتم توقيع المقرر أو الرسالة فإنه يعاد إلى السجل المعدني لإشعار طالب الرخصة بذلك في ظرف شهر واحد (1) من تاريخ طلب تسجيل الطلب.

وفي حالة رفض الطلب، يشطب السجل المعدني التسجيل المؤقت لهذا الطلب.

المادة 122 مكررة: (المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009):

عند توقيع بطاقة التداول للمقرر المانح برخصة الاستغلال الصغير فإن السجل المعدني يوجه رسالة الإشعار بمنح الرخصة تتضمن:

- مبالغ الرسم الجزائي والضريبة المساحية التي يجب عليه طبقا لأحكام المواد 106، 107 من القانون المعدني دفعها في حساب خاص يدعي "مساهمة المتعاملين المعدنيين في ترقية البحث المعدني في موريتانيا" مفتوح لدى الخزينة العمومية وذلك في اجل أقصاه 10 أيام.

المادة 123 : جديدة (المرسوم رقم 2009- 051 بتاريخ 04 فبراير 2009):

يحيل السجل المعني المقرر المانح لرخصة الاستقلال المنجمي الصغير ويسلمه لصاحب الرخصة ويقوم هذا التسليم مقام تاريخ صلاحية الرخصة.

المادة 124 : ولدي تقديمه لوصل تسديد الحق الجزائي والضريبة المساحية إلى السجل المعدني، في الأجل المنصوص عليه، يوقع صاحب الطلب رسالة الإستلام التي تمنح الرخصة تاريخ صلاحيتها.

وعندئذ، يقوم السجل المعدني بتسجيل الرخصة على الخارطة المساحية وفي سجل رخص الإستغلال المنجمي الصغير ويطلع مديرية المعادن والجيولوجيا على ذلك لمباشرة عمليات المراقبة والمتابعة المناسبة.

يجب أن يتضمن مقرر منح رخصة الإستغلال المعدني الصغير المعلومات التالية:

- هوية المالك،
- تاريخ منح الرخصة،
- مدة الصلاحية (3 سنوات)،
- التاريخ المحدد لطلب التجديد،
- إحداثيات الرخصة الممنوحة
- مبلغ الضريبة المساحية السنوية والتاريخ المحدد لدفعها،
- أقل إنتاج.

المادة 125: إذا لم يحضر صاحب الطلب أو ممثله، إلى السجل المعدني في الأجل المحدد في الإشعار، فإن رخصة الإستغلال المنجمي الصغير تلغى ويتم إشعار المعني بذلك. وعليه، لا يمكن لمالك الرخصة أن يطلب خلال 90 يوما، كلا أو جزءا من المنطقة موضع الرفض.

الفصل الثاني: عن التجديد

المادة 126: ولتجديد رخصة الإستغلال المنجمي الصغير، يجب على صاحب الطلب أو ممثله أن يودع طلبا لدى السجل المعدني شهرين على الأقل قبل تاريخ انتهاء رخصة الإستغلال المنجمي الصغير.

ولقبول الطلب فلا بد من استيفائه الشروط التالية :

- أن يتضمن العناصر المبينة في هذه المادة،
- أن يرفق بوصل تسديد حقوق الإستلام.

تتضمن الشكلية الرسمية لطلب تجديد رخصة الإستغلال المعدني الصغير وثائق ثبوتية صادرة عن مديرية المعادن والجيولوجيا تؤكد أن:

- طبقا للمادة 56 من القانون المعدني، بدأت أشغال الإستغلال خلال 12 شهرا بعد المنح،
- أشغال الإستغلال لم تتجاوز عمق 150 مترا،

- طبقا للمادة 52 من القانون المعدني، تم ترسيم حدود الرخصة على الأرض 3 أشهر بعد المنح،
- الحد الأدنى للإنتاج الوارد في المادة 53 من القانون المعدني والمحدد عند المنح تم تنفيذه.

المادة 127: بعد التأكد من قبول الطلب، يضع السجل المعدني إسم وتاريخ (الساعة. الدقيقة) تقديم الطلب على دفتر التسجيل العام ويوقعه مسؤول السجل المعدني بالاشتراك مع طالب تجديد الرخصة أو ممثله. وتدرج هذه المعلومات بواسطة العقل الآلي على شكلية التقديم التي يتم أيضا توقيعها بصفة مشتركة من قبل الطرفين. ويقدم السجل المعدني نسخة من الشكلية لصاحب الطلب بمثابة وصل استلام. فأي طلب لا يشتمل على الحد الأدنى من عناصر القبول، المبينة في المادة 126 أعلاه، سيرفض ولن يسجل.

المادة 128: يتحقق السجل المعدني أثناء مدة الدراسة التي لا يمكن أن تتجاوز 5 أيام اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب أن:

- كل الملفات المقدمة صحيحة،
- عدد فترات تجديد رخصة الإستغلال المنجمي الصغير لم يتجاوز (2)،
- في حالة تخفيض المساحة فإن الشكل الجديد يتطابق مع ترتيبات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم.

المادة 129: عندما يكتشف، السجل المعدني، أثناء دراسة الملف، أن:

- الشكل الجديد للرخصة لا يتطابق مع ترتيبات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- بعض الملفات المقدمة غير كافية،

فيمكن له أن يطلب من صاحب الطلب معلومات إضافية أو تعديل محيط الرخصة.

ويتمتع صاحب الطلب ب 15 يوما للرد وتوفير المعلومات. إذا لاحظ السجل المعدني أن هذه المعلومات غير كافية أو تجاوزت المهلة المحددة اعلاه فإن الطلب ســـــــيرفض دونما تعويض لرسوم الإستلام.

المادة 130: عندما يكتشف، السجل المعدني أثناء دراسة الملف أن:

- سقف التجديد المسموح به تم تجاوزه، .
- أشغال الإستغلال لم تبدأ خلال الـ 12 شهرا بعد تاريخ المنح،
- أشغال الإستغلال تجاوزت عمق 150 مترا،
- حدود الرخصة لم توضح في 3 أشهر بعد المنح،
- الحد الأدنى لطاقة الإنتاج لم يوصل إليه.

فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لحقوق الاستلام.

عندما يتجاوز الإستغلال، داخل رخصة الإستغلال المعدني الصغير، عمق 150 مترا، فإن عملية الإستغلال تصبح عندئذ خارج مقتضيات المادة 50 من القانون المعدني، وفي هذه الحالة يحق لمالك الرخصة أن يطلب تحويل رخصته للاستغلال المعدني الصغير إلى رخصة إستغلال عادية طبقا لترتيبات المواد 76 إلى 86 من هذا المرسوم.

المادة 131: عندما يكون طلب رخصة الإستغلال المعدني الصغير متطابقا مع أحكام القانون المعدني وترتيبات هذا المرسوم، فإن السجل المعدني يبدأ بالتسجيل المؤقت على خارطة السجل، وهذا التسجيل صالح لغاية نهاية دراسة الطلب. وباقي إجراءات تجديد الرخصة هي نفسها إجراءات المنح طبقا للمواد 121ـــــ125 من هذا المرسوم.

الفصل الثالث : عن ترسيم الحدود

المادة 132: إن حدود زوايا متعدد الأضلاع الذي يشكل رخصة الإستغلال المعدني الصـــــــغير يجب أن تكون معروفة على أرض الواقع بعلامات معروفة حســـــــب

الإحداثيات المســـاحية طبقا للمادة 4 من هذا المرســـوم وطبقا للوغاريتم الرسمي للتحويل بين إحداثيات الخريطة الطوبوغرافية و أنظمة GPS.

المادة 133: يجب أن تتكون النقاط المرجعية (إذا كان ذلك ممكن ماديا) من أعمدة مســتديرة يصــل قطرها إلى 10 ســم على الأقل، ويبلغ ارتفاعها مترا واحدا وبعمق 50 سم تحت السطح، كما يجب أن تكون مصبوغة بلون أبيض وأن تكتب أرقامها بحبر غير قابل للإزالة. وفي حالة تعذر نصـــب أعمدة مرجعية كما ذكر أعلاه، فيجب بناء تلة من الحجارة أو هرم من الإسمنت، لا يقل طوله عن 50 ســم، في المكان الذي سينصب فيه العمود.

المادة 134: تنفذ عملية ترسـيم الحدود هذه من طرف المتخصـصـين في السـجل المعدني، على نفقة صـــاحب الرخصـــة، وذلك خلال الثلاثة أشـــهر من تاريخ منح الرخصـــة. ويمكن كذلك وضـــع هذه العلامات من طرف طبوغرافيين معتمدين بإشراف متخصصي السجل المعدني.

يحتفظ مالك الرخصـــة بالعلامات طيلة مدة صـــلاحيتها، ويجب نزعها عند انتهاء صلاحية الرخصة أو فسخها أو إلغائها.

المادة 135: يمكن لأي شـخص أن يطلب من السـجل المعدني معلومات حول مدى دقة مكان العلامة ومدة صـــلاحيتها. يجب أن يكون هذا الطلب كتابيا ويكون على السـجل المعدني بعد ذلك أن ينجز أو ينظم أو يشـرف على نفقة صـاحب الطلب هذا التحقيق. وبأمر مكتوب من الســـــــــجل المعدني، يجب على ملاك رخص الإستغلال الصغير في أي وقت أن:

- يراجعوا معالم الموقع من أجل التأكد من صحة ترسيم الرخصة،
- ينتزعوا الأعمدة الغير محددة جيدا،
- ينصبوا أعمدة جديدة في حالة ما إذا كان ذلك ضروريا.

الفصل الرابع : عن تحويل نوع الرخصة

المادة 136: عندما يلاحظ أن مستوى الإحتياط المعدني لرخصة الإستغلال المعدني الصغير يتطلب فترة أطول من تلك المحددة في القانون المعدني (9 سنوات)، أو في حالة ما إذا تطلب الإستغلال الوصول إلى عمق أكبر من 150 مترا، فيكون لمالكها الحق أن يطلب تحويل رخصته للإستغلال المعدني الصغير إلى رخصة استغلال معدني عادي. فإجراءات تحويل نوع الرخصة هي نفسها الموضحة في المواد 76- 86 من هذا المرسوم. فرخصة الإستغلال المعدني الصغير ستعتبر عندئذ بمثابة رخصة البحث الأصلية. فمالك الرخصة يحتفظ بحقه على منطقة الرخصة خلال فترة التحويل ولا يمكن بالتالي أن تكون موضع طلبات جديدة.

وفي حالة ما إذا وجد مالك الرخصة صعوبات في الإستجابة للمعايير المطلوبة للاستغلال، فله الحق (كما تنص على ذلك المادة 41 من القانون المعدني) في التشارك مع شخص اعتباري يستجيب للمعايير المطلوبة أو يقوم بالتنازل.

الفصل الخامس : عن نقل الملكية

المادة 137: يجب على المستفيد من التنازل أو من يمثله، كي يحصل على ترخيص نقل ملكية رخصة الإستغلال المعدني الصغير، أن يودع طلبا لدى السجل المعدني 6 أشهر على الأقل قبل انتهاء الصلاحية. ولقبول الطلب، فلا بد من إستيفائه الشروط التالية :

- أن يتضمن الطلب العناصر المبينة في المادة 138 أسفله.
- أن يرفق بإيصال تسديد حقوق الإستلام.

المادة 138: تتضمن الشكلية الرسمية لطلب نقل ملكية رخصة الإستغلال المنجمي الصغير العناصر التالية:

- هوية وعنوان المتنازل والمتنازل له أو المؤجر والمؤجر له،

- رقم تسجيل شركاتهم عند الإقتضاء،
- رقم تصنيف رخصة الإستغلال المنجمي الصغير.

ويجب على المتنازل له أن يقدم، في ثلاث نسخ بالعربية أو الفرنسية، ملفا يتضمن المستندات التالية مع توضيح العناصر التي تم تعديلها مقارنة مع عناصر رخصة الإستغلال المنجمي الصغير للتنازل أو المؤجر:

- نسخة من الإتفاقية المبرمة بين المتنازل والمتنازل له أو المؤجر والمؤجر له،
- التزام خطي موقع من المتنازل له أو المؤجر له باحترام ومتابعة برنامج الأشغال،
- التصاريح المصرفية للمتنازل له او المؤجر له.

وتشابه بقية الإجراءات تلك الخاصة برخص الإستغلال والمنصوص عليها في المواد 100-105 من هذا المرسوم.

الفصل السادس: عن الفسخ و الإنقضاء و التعليق والإلغاء

المادة 139: إن إجراءات فسخ وانقضاء وتطبيق وإلغاء رخص الإستغلال المنجمي الصغير هي نفسها الخاصة برخص الإستغلال، والموضحة في المواد 109-115 من هذا المرسوم، مع وجود استثنائين:

- القرارات، متخذة بموجب مقرر من الوزير،
- بدء الأشغال في رخصة الإستغلال المنجمي الصغير يجب أن يحدث في 12 شهرا ابتداء من المنح، إلا إذا تم انقضاء الرخصة.

الباب السادس: عن الإجراءات المتعلقة بالمقالع

الفصل الأول: عن منح المقالع الصناعية

المادة 140 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يودع طلب الترخيص في استغلال مقلع صناعي، لدى السجل المعدني، من طرف صاحب الطلب أو ممثله.

و لقبول الطلب، فلابد من:

- أن يرفق بإيصال تسديد حقوق الاستلام
- هوية وعنوان صاحب الطلب أو ممثله،
- تحديد إحداثيات المحيط المطلوب؛
- توضيح المواد المقلعية المستهدفة.

يجب أن يتضمن المقرر الفردي أو المجمع لتراخيص استغلال المقالع الصناعية على الأقل، رموز المقالع الصناعية لدى السجل المعدني، أسماء أصحاب الطلب والمواد المستهدفة والمساحات والولايات.

المادة 141: يجب على صاحب الطلب أن يقدم إلى السجل المعدني الشكلية الرسمية للطلب معبأة كما ينبغي وكذا الوثائق والسندات الاثباتية باللغة العربية أوالفرنسية يجب أن تحتوي الشكلية الرسمية لطلب الترخيص في مقلع صناعى العناصر التالية:

- هوية وعنوان صاحب الطلب أو ممثله،
  - إحداثيات UTM لزوايا الموقع المطلوب طبقا لترتيبات المواد 3 و 4 و5 من هذا المرسوم؛
  - المساحة المطلوبة.

كما يجب على صاحب الطلب أيضا أن يقدم ، في ثلاث نسخ ، ملفا يشمل السندات والعناصر التالية:

- لائحة الأشخاص المنتسبين ؛
- وصف مؤهلات رئيس المشروع وتجربته المهنية؛
- وصف الوسائل الفنية وبرنامج الأشغال الذي سيقام بها مع المخططات
- والمقاطع الضرورية لفهمه؛
- التوقعات الإستخراجية السنوية من المواد وكذا نوعيتها و استعمالها

- وفترة الإستغلال؛
- الأوراق الثبوتية لملكية الأرض أو شـــــهادة تثبت انتماء الموقع إلى أملاك الدولة؛
- الحد الأدنى للمصروفات التي يتعهد بها لتنفيذ المشروع؛
- التصاريح المصرفية،
- نسخة مصدقة ومطابقة للميزانيات الثلاث الأخيرة وحسابات النتائج و في حالة عدم توفر ذلك، التسجيل في السجل التجاري،
- دراسة التأثير البيئي.

المادة 142: بعد التحقيق في أهلية الملف للقبول، يمنح السجل المعدني رقم تصنيف للترخيص في مقلع صناعي، وتدرج اسم صاحب الطلب وتاريخ تقديمه (بالساعة والدقيقة) على دفتر تسجيل الأسبقية الذي يوقع بالإشتراك من طرف مسؤول السجل المعدني وصاحب الطلب أو ممثله. وتسجل هذه المعلومات بواسطة العقل الآلي على شكلية التقديم التي توقع أيضا من الطرفين. ويقدم السجل المعدني لصاحب الطلب نسخة من الشكلية بمثابة وصل استلام. فأي طلب لا يشتمل على الحد الأدنى من عناصر الإستلام، الموضحة في المادة 140 أعلاه، سيرفض ولن يسجل.

المادة 143: يتحقق السجل المعدني أثناء مدة الدراسة، التي لا يمكن أن تتجاوز 15 يوما اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب، من:

- دقة حساب المساحة المطلوبة وعدم تجاوزها الحد المسموح به قانونا 50 (كم^2)،
- تطابق شكل الرخصة المطلوبة مع تربيع السجل المعدني ومقتضيات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- عدم وجود تطابق غير شرعي مع رخص أخرى مطلوبة أو قيد الدراسة أو

مناطق ترويجية أو محظورة،

- أن الأرض المطلوبة هي موضع شهادة شغل لغرض استغلال مقلع؛
- أن المساحة المطلوبة لا تشكل (كلا أو جزءا) من مقلع أو رخصة مهجورة أو متنازع عليها أو غير مطلوبة التجديد أو منتهية الصـــلاحية، مملوكة لطالب الرخصة 3 أشهر قبل تاريخ الطلب.

أثناء دراســة الملف، يتحقق الســجل المعدني من عدد ترخيصــات اســتغلال المقالع الصناعية وذلك طبقا للمادة 83 من القانون المعدني وتمشيا مع ترتيبات المادة 17 من هذا المرسوم، آخذا في الحسبان الرخص المملوكة من طرف جميع شركاء طالب الترخيص.

المادة 144: عندما يكتشف، السجل المعدني أثناء دراسة الملف أن:

- موقع المســاحة المطلوبة ليس معروفا بدقة أو أن شــكله غير متطابق مع ترتيبات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- مساحة متعدد الأضلاع المطلوب تجاوزت 50 كم^2،
- تطابق جزئي يوجد،
- بعض الملفات المقدمة غير كافية.

فيمكن له أن يطلب من صاحب الطلب أن يعطيه معلومات إضافية أو يعدل شكل المحيط المطلوب. وعلى صاحب الطلب أن يرد على طلب السجل المعدني في ظرف 15 يوما. إذا لاحظ الســـــجل المعدني أن هذه المعلومات غير كافية أو تجاوزت المهلة المحددة أعلاه فإن الطلب سيرفض دونما تعويض لحقوق الإستلام.

المادة 145: عندما يكتشف، السجل المعني أثناء دراسة الملف، أن:

- كل المربعات المطلوبة مشغولة،
- طالب الترخيص لم يتقيد بعدد تراخيص المقالع الصــناعية الوارد في المادة 83 من القانون المعدني. فإن الطلب سيرفض مباشـرة دونما تعويض لحقوق الإستلام.

المادة 146: إذا كان الطلب متطابقا مع أحكام القانون المعدني والمرســـــوم الحالي، فإن السجل المعدني يبدأ في التسجيل المؤقت على خريطة السجلات، هذا التســجيل صــالح إلى غاية القرار النهائي، وأي طلب أخر جديد يشــكل كلا أو جزءا من المساحة المطلوبة سيرفض. فبقية إجراءات منح الترخيص في مقلع صناعي هي نفسها الموضحة في المواد 14- 25 بالنسبة لرخص التنقيب مع بعض التباين فيما يخص مدة الصلاحية التي هي 10 سنوات بالنسبة للمقالع، وقرار المنح يقتصر على مقرر من الوزير.

الفصل الثاني : عن التجديد

المادة 147 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): يجب على صــاحب الترخيص لمقلع صــناعي أو ممثله الراغب في تجديد رخصــته، أن يقدم طلبه للســجل المعدني في أجل لا يقل عن تســعين (90) يوما قبل انقضــاء رخصــته. ولدى صــاحب الترخيص، عند طلب تجديده، إمكانية تخفيض مساحة مقلعه.

يجب أن يتضمن المقرر الفردي أو المجمع لمنح أو تجديد تراخيص استغلال مقالع صناعية، على الأقل، الرموز لدى السجل المعدني للمقالع الصناعية وأسماء أصحاب الطلب والمواد المستهدفة والمساحات الممنوحة والولايات.

المادة 148: يجب على صـــاحب الترخيص أن يقدم للســـجل المعدني الشـــكلية الرسمية للطلب وكذا الوثائق والمستندات التبريرية محررة بالعربية أو الفرنسية.

تتضـمن الشـكلية الرسمية لطلب تجديد ترخيص مقلع صـناعي إضـافة إلى الوثائق الموجودة في شـكلية الطلب الأصـلي، رقم التصـنيف ووثيقة تبريرية (طبقا للمادة 86 من القانون المعدني صـــادرة عن مديرية المعادن والجيولوجيا) تثبت أن صـــاحب الترخيص قام باستغلال المقلع لفترة لاتقل عن ربع مدة ترخيص المقلع.

المادة 149: يقوم السـجل المعدني، بعد التأكد من قابلية الطلب، بوضـع إسـم طالب الترخيص وتاريخ (السـاعة والدقيقة) الإيداع في "دفتر التسـجيل العام" (باسـتثناء طلبات التوسـعة التي سـتسـجل في دفتر تسـجيل الأسـبقية وسـيوقع هذا الدفتر من مسـؤول السـجل المعدني بالإشـتراك مع صـاحب الطلب أو من يمثله، مع احتفاظ الترخيص بنفس الرقم. كل هذه المعلومات سـتظهر على شـكلية الطلب بعد معالجتها معلوماتيا وتوقيعها من الطرفين. وسـتسـلم لطالب الترخيص شـكلية موقعة تحل محل وصل استلام.

فأي طلب لا يحتوي على الحد الأدنى من عناصر الإستلام المبينة في المادة 147 أعلاه سيرفض ولن يسجل.

فإجراءات التحقيق في طلب التجديد هي نفسـها في طلب المنح، بما في ذلك التأكد من شـكل المسـاحة والتطابق في حالة تغيير شـكل المسـاحة الأصلية عند التجديد، يضـاف إلى ذلك التأكد من احترام أجل (90 يوما) قبل انقضـاء الرخصـة بالنسـبة لطلب التجديد. وعندما يكتشـف السـجل المعدني، إبان دراسـته لطلب التجديد أنه قدم بعد مدة (90 يوما) قبل تاريخ انقضـاء الرخصـة، فإن طلبه سـيرفض تلقائيا دونما تعويض لحقوق الإستلام.

يحيل السـجل المعدني ملف طلب التجديد بعد دراسـته، إلى مديرية المعادن والجيولوجيا التي تتأكد في ظرف 15 يوما، من قيام صاحب الرخصة بما عليه من واجبات في اسـتغلال المقلع في مدة تسـاوي ربع مدة ترخيص المقلع. ويمنح التجديد اسـتحقاقا لصـاحب الترخيص الذي أوفى بالتزاماته طبقا لأحكام المادة 86 من القانون المعدني. وبالعكس فإن صاحب الترخيص الذي لم يف بالتزاماته لن يحصل على تجديدها.

الفصل الثالث: عن التوسيع أو التخفيض

المادة 150: الإجراءات المتعلقة بتوسيع و تخفيض ترخيص المقلع الصناعي هي نفسها المشار إليها في المواد 30 - 32 المتعلقة برخص البحث باستثناء ان سقف مساحة المقلع هي 50 كم بالنسبة لكل مقلع، وأن قرارات منحها تتخذ بموجب مقرر من الوزير.

الفصل الرابع: عن نقل ملكية المقالع الصناعية وتأجيرها ورهنها وإنجاز الرهان

المادة 151: إجراءات نقل ملكية و تأجير ورهن وإنجاز الرهان ترخيصات المقالع الصناعية، هي نفسها المشار إليها في المواد 97 - 108 المتعلقة برخص الإستغلال، مع إستثناء وحيد يتمثل في كون القرارات تتخذ بموجب مقرر من الوزير.

الفصل الخامس: عن الفسخ و الإنقضاء و التعليق والإلغاء

المادة 152: إجراءات فسخ وانقضاء وتعليق وإلغاء ترخيصات المقالع الصناعية، هي نفسها المشار إليها في المواد 109 - 115 المتعلقة برخص الإستغلال، مع استثنائين هما أن:

- القرارات تتعلق بالوزير؛
- الانقضاء مشروط بالبرهان على أن صاحب الترخيص لم يستغل المقلع لفترة تساوي ربع مدة الترخيص.

الفصل السادس: عن منح وتجديد وتحويل وفسخ وإنقضاء وتعليق وإلغاء المقالع التقليدية

المادة 153: إن طلب منح وتجديد ونقل ملكية وفسخ وانقضاء وتعليق وإلغاء المقالع التقليدية يعود إلى السلطة البلدية التي ليست مستقلة في سير الإجراءات المتعلقة بها، والتي يجب أن تعمل بالتنسيق المستمر مع السجل المعدني. وطبقا للمادة 87 من القانون المعدني، يمنع بتاتا منح ترخيص مقلع تقليدي دون إذن مسبق من السجل المعدني.

يجب أن تحتفظ كل بلدية في مقرها بدفتر تسـجيل خاص بكل الطلبات المتعلقة بالمقلع التقليدية والتي يجب أن يدون فيها:

- اسم صاحب الطلب؛
- تاريخ الطلب، بالساعة والدقيقة؛
- إحداثيات المنطقة المطلوبة؛
- توقيع صاحب الطلب ومسؤول البلدية.

زيادة على ذلك، فإن البلدية ستستخدم شكليات تتشابه مع التي تستخدم في السجل المعدني، والتي ستوقع أثناء تقديم الطلب.

تسدد كل الرسوم المتعلقة بالمقالع التقليدية (حقوق الإستلام، الحق الجزافي والإتاوة المساحة) لدى السلطة المختصة إبان دراسة الملف.

المادة 154: بالنسبة للطلبات الجديدة، فبعد 5 أيام من التسجيل ترسل البلدية نسخة من شكلية الطلب موقعة إلى السجل المعدني. وبعد 5 أيام كذلك من استلامها (ويجب أن لا تتجاوز شهرا بعد طرحها) يتحقق السجل المدني من أن:

- طالب الرخصة شخص اعتباري يحمل الجنسية الموريتانية،
- تطابق شكل الرخصة المطلوبة مع مقتضيات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- المساحة لا تتجاوز الحد المسموح به 2 كم،
- المساحة المطلوبة لا تتطابق مع رخص أخرى، مع طلبات قيد الدراسة، مع مناطق محظورة أو ترويجية.

المادة 155: عندما يكتشف السجل المعدني إبان التحقيق في الطلب أن:

- موقع المساحة المطلوبة ليس معروفا بدقة أو أن شكله غير متطابق مع ترتيبات المواد 3، 4 و5 من هذا المرسوم،
- مساحة متعدد الأشكال المطلوب تتجاوز الحد المسموح به 2 كم،
- تطابق جزئي موجود،

فالسـجل المعدني، يشـعر البلدية بالأخطاء المكتشـفة بعد تصـحيحها. وللبلدية وصـــــاحب الطلب أجل 15 يوما للإجابة وإعطاء المعلومات المكملة المطلوبة. وإذا كانت المعلومات المقدمة غير كافية، أو لم تقدم في الأجل المحدد، فإن الطلب سيرفض ولن يأخذ بعين الإعتبار. وعندما يكتشف السجل المعدني، إبان دراسة الطلب، أن المربعات المطلوبة مشغولة أو أن طالب الرخصة ليس شخصا إعتباريا يتمتع بالجنسية الموريتانية، فإن طلبه سيرفض تلقائيا.

المادة 156: عندما يكون الطلب موافقا للقانون المعدني والمرسـوم الحالي، فإن السـجل المعدني يبدأ في تسـجيل الطلب مؤقتا على خريطته، وهذا التسـجيل يظل صالحا مدة دراسة الطلب، إلى غاية قرار البلدية النهائي. وأي طلب جديد على كل أو جزء من هذه المساحة المطلوبة سيرفض.

يجب على البلدية أن تخبر السجل المعدني بمنح ترخيص المقلع في ظرف 5 أيام ابتداء من تاريخ منحه، وذلك في أسـرع وقت (وذلك في ظرف شـهر كحد أعلى ابتداء من تاريخ المنح) عندئذ يشـطب السـجل المعدني على الطلب من السـجلات المؤقتة، ويسـجل الترخيص على خارطته وفي سـجل تراخيص المقالع السـارية المفعول، مع إعلام مديرية المعادن والجيولوجيا بذلك، من أجل مباشـرة عمليات المراقبة والمتابعة المناسـبة فبعد شـهر من رده الإيجابي والتسـجيل المؤقت، والبلدية لم تؤكد المنح الموافق، فإن السجل المعدني يشطب على السجل المؤقت ، وتبدأ إجراءات المنح من جديد كما هو مبين في المادة 154 من هذا المرسوم.

المادة 157: تمشـــــيا مع أحكام المادة 89 من القانون المعدني، فحالات المنح والتجديد ونقل الملكية وكذا إجراءات الفسخ والإنقضاء والتعليق والإلغاء ستحدد من طرف سلطة البلدية. فصلاحيات البلدية لا تمنع مديرية المعادن والجيولوجيا في ممارسة مسؤولياتها في رقابة النشاطات المعدنية المتعلقة بالمقالع التقليدية، وخاصة في مجال الأمن والسلامة العامة والبيئة.

تخبر سلطة البلدية السجل المعدني، بكافة التغيرات الطارئة على تراخيص المقالع

التقليدية في 5 أيام بعد تغييرها، عند تقديمها (نقل الملكية، التجديد، الفســـخ.. إلخ)، لتمكين السجل المعدني من تحيين سجلاته. وفي حالة وصول ترخيص مقلع تقليدي إلى تاريخ انتهائه. بدون أن تطلع سلطة البلدية السجل المعدني بتجديدها فإنه يشطب على السجل، وتبدأ إجراءات المنح من جديد كما هو مبين في المادة 154 من هذا المرسوم.

الباب السابع : ترتيبات نهائية وانتقالية

الفصل الأول: أشياء أخرى

المادة 158: غرض حساب آجال ومدة الإجراءات المذكورة في هذا المرسوم، فالأيام تعتبر دائما (أياما يومية) بدون تفرقة بين الأيام المفتوحة والغير مفتوحة والأعياد. ففي حالة توافق إنقضاء التاريخ مع يوم غير مفتوح، فسيحول إلى يوم مفتوح مع انقضاء المدة.

المادة 159 : ففي حالة تقديم عدة طلبات على منطقة حرة على إثر الإنقضاء أو الفسخ أو الإلغاء لرخصة أو ترخيص في مقلع، فهذه الطلبات ستطرح في أول ساعة من أول يوم بعد الإنقضاء أو الفسخ أو الإلغاء (يعني أول يوم على قبول الطلبات الجديدة على المناطق الحرة)، كل هذه الطلبات تعتبر متساوية في الأسبقية.

في هذه الحالة، فالإجراء المطبق سيكون إعلان مناقصة (انطلاقا من نفس الإجراءات المبينة في المواد 70-75 من هذا المرسوم)، مع التحفظ على الذين يتصادفون مع الحالات المبينة في الفقرة السابقة، واقتصارا على المنطقة المتطابقة.

الفصل الثاني: ترتيبات انتقالية

المادة 160: طبقا لأحكام المادة 139 من القانون المعدني يمكن للإمتيازات القائمة أن تحتفظ بأبعادها وأشكالها القديمة حتى تاريخ التجديد الأول . غير أنه يمكن لأصحاب الرخص أن يطلبوا تخفيض المساحة قبل تاريخ تجديد الرخص. ويعتبر هذا التخفيض تجديدا ويجب أن تتلاءم الرخص مع أحكام القانون المعدني.

المادة 161: استثناءا ، لا تنطبق الترتيبات المبينة في المادة 160 أعلاه في حالة عدم إمكانية تغيير الشكل (على سبيل المثال بالنسبة لرخص البحث المطابقة فيما بينها ولمجموعات مواد مختلفة أو بالنسبة لمقالع متحانية) ، وكذلك بالنسبة لطلبات الإمتيازات المعدنية و المقلعية المقدمة قبل المصادقة على هذا المرسوم. ففي هذه الحالات، فإن الإمتيازات المعدنية وامتيازات المقالع تحتفظ بشكلها حتى نهاية صلاحيتها (حتى نهاية صلاحية التجديد المستحق في ظل القانون القديم)وحتى اختفاء المشكلة بانتهاء الصلاحية أو فسخ أو إلغاء الرخص المتطابقة فيما بينها أو المتحاذية.

المادة 162: خلال فترة 6 أشهر ابتداءا من تاريخ المصادقة على هذا المرسوم، فإن السجل المعدني سيجمع كل المعلومات المتعلقة بالمقالع ويقوم بإعداد السجلات وقاعدة بيانات سجلية (بالأرقام والأحرف) المتعلقة بذلك. فكل التراخيص المقلعية ستصنف إتفاقا مع المنهجية . الجديدة للسجل المعدني، ومرقمة بالتسلسل حسب تاريخ المنح. في هذه الفترة نفسها ، ولتسهيل تبديل الأشكال الموضحة في المواد 160 و161 أعلاه وتبنيها لنظام تثبيت العلامة الموضحة في المواد 3، 4 و 5 من هذا المرسوم، عندئذ يقترح السجل المعدني (بالتنسيق مع أصحاب الرخص الممنوحة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ)، التشكلة الجديدة للمواقع المتعلقة بالإمتيازات والمقالع.

المادة 163 (جديدة): (المرسوم رقم 2023-048 الصادر بتاريخ 15 فبراير 2023): تتم معالجة طلبات الامتيازات المعدنية والمقلعية، قيد الدراسة، قبل المصادقة على هذا المرسوم، طبقا للترتيبات السابقة المتعلقة بالامتيازات المعدنية والمقالع.

وتحتفظ الامتيازات المعدنية والمقالع الممنوحة قبل المصادقة على هذا المرسوم ، بشكلها حتى نهاية صلاحيتها وعند تجديدها تطبق عليها ترتيبات هذا المرسوم.

المادة 164: تلغي كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم وبالخصوص تلك المتعلقة بالمرســـوم رقم 99-160 الصـــادر بتاريخ 30 دجمبر 1999 المتعلق بالإمتيازات المعدنية.

المادة 165: يكلف وزير الصناعة والمعادن بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.